CÂMARA DOS DEPUTADOS · CEBRASPE · EDITAL, ITEM 6

Responsabilidade Civil do Estado

Estudo estratégico montado a partir do edital: cada item ligado ao Cap. 15 de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (*Responsabilidade Extracontratual do Estado*) e às questões dos Cadernos 06 e 07, com o olhar de quem elabora a prova.

Prova: **17/01/2027** Faltam **97 dias** **185** questões comentadas **158** do Cebraspe, de 2020 a 2026

0 Mapa do edital

Ponto de partida: como os cinco subitens se encadeiam

O item 6 do edital não é uma lista solta. Os cinco subitens formam o raciocínio que o examinador espera que você faça diante de qualquer caso concreto. O **6.1** dá o regime geral (quem responde e com qual teoria). Os itens **6.2** e **6.3** separam o caso pelo tipo de conduta. O **6.4** diz o que precisa ser provado em cada caso. O **6.5** é o caminho inverso: o que derruba ou reduz o dever de indenizar.

6.1 **Quem causou o dano?** Agente de pessoa jurídica de direito público ou de pessoa privada prestadora de serviço público, agindo nessa qualidade. Se for estatal que explora atividade econômica, saia do art. 37, § 6º.

↓

6.2 · 6.3 **Qual foi a conduta?**

Comissiva (6.2)
Objetiva, risco administrativo. Ato lícito ou ilícito.

Omissão específica (6.3)
Dever específico de agir (preso, aluno, paciente sob custódia). STF: objetiva.

Omissão genérica (6.3)
Buraco na via, enchente, policiamento comum. Subjetiva: culpa do serviço.

↓

6.4 **O que a vítima prova?** Conduta + dano + nexo causal (dano direto e imediato). Na omissão genérica, também a falta do serviço. Se o ato foi lícito, o dano precisa ser anormal e específico.

↓

6.5	**O Estado se defende atacando o nexo.** Força maior, culpa exclusiva da vítima e fato exclusivo de terceiro excluem. Culpa concorrente só atenua. No risco integral, nada exclui.

↓

6.1	**Reparação.** Ação contra a pessoa jurídica (nunca contra o agente, segundo o STF), prazo de 5 anos, regresso contra o agente só com dolo ou culpa.

Edital × Cap. 15 da Maria Sylvia × cadernos

Item do edital	Onde está no Cap. 15	O que a banca mais cobra	Questões
6.1 Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro	15.1 Delimitação · 15.2 Evolução · 15.3 Direito positivo · 15.6 Leis e regulamentos · 15.7 Atos jurisdicionais · 15.8 Reparação do dano	Risco administrativo como regra; quem responde (§ 6º); dupla garantia (Tema 940); regresso com dolo ou culpa; notários (Tema 777)	84
6.2 Ato comissivo	15.2.3 (teoria do risco) · 15.3 (requisitos, ato lícito, arts. 188, 929 e 930 do CC)	Objetiva; ato lícito indenizável; agente objetiva × subjetiva	12
6.3 Omissão	15.5 Responsabilidade do Estado por omissão (e 15.4, força maior + omissão)	Genérica subjetiva × específica objetiva; detento (Tema 592); foragido (Tema 362)	22
6.4 Requisitos	15.2.3 (pressupostos) · 15.3 (os cinco requisitos do § 6º) · 15.5 (dano direto e imediato)	Nexo causal; dano anormal e específico; agir "nessa qualidade"	17
6.5 Excludentes e atenuantes	15.4 Causas excludentes e atenuantes	Culpa exclusiva × concorrente; força maior com omissão; caso fortuito	26

Como o Cebraspe cobra este tema

O que os 158 itens dos cadernos mostram

- **O núcleo se repete.** Risco administrativo como regra, nexo causal indispensável, culpa exclusiva exclui e concorrente atenua, regresso só com dolo ou culpa. Essas quatro ideias aparecem em mais da metade dos itens (86 de 158).
- **A jurisprudência do STF é cobrada pelo texto da tese.** Temas 940, 592, 362, 777 e 130 aparecem quase literalmente. Decore a frase da tese, não só o resultado.
- **As anulações mostram onde ficam as pegadinhas.** As 7 questões anuladas estão todas em zonas de divergência: danos nucleares, omissão, litisconsórcio com o agente, desconto em folha, teoria do nexo, caso fortuito e estatal sem qualificação. Onde Maria Sylvia e o STF discordam, o examinador costuma errar ou armar a pegadinha.
- **O comando decide a resposta.** "Segundo a doutrina clássica" e "segundo o STF" levam a respostas diferentes no mesmo tema (omissão, caso fortuito, ação contra o agente). Leia o comando antes do item.
- **Palavras absolutas derrubam itens.** "Sempre", "somente", "qualquer", "independentemente", "presunção absoluta", "posição consensual": em quase todos os casos o item é ERRADO.

A própria Câmara já cobrou

Em 2026, no concurso de Policial Legislativo da Câmara, o Cebraspe cobrou a dupla garantia: a ação vai contra o Estado, que tem regresso contra o servidor com dolo ou culpa (CERTO). Em 2012, a prova de Analista Legislativo trouxe três itens seguidos: a data da responsabilidade objetiva, as prestadoras privadas e a morte de detento. Os três estão nos módulos abaixo, com o gabarito oficial e o que mudou desde então.

Onde Maria Sylvia e a banca divergem

O edital indica a autora, mas a banca corrige pelo STF quando há tese fixada. Estude as duas posições e deixe o comando da questão escolher.

Tema	Maria Sylvia (Cap. 15)	STF e gabaritos do Cebraspe	Como marcar
Omissão	Subjetiva, com presunção de culpa (15.5)	Genérica: subjetiva. Específica: objetiva (Tema 592)	"Em regra" ou "doutrina clássica" → subjetiva. "Dever específico" ou "STF" → objetiva
Caso fortuito	Não exclui; só a força maior exclui (15.4)	Itens genéricos dão CERTO para "caso fortuito e força maior excluem"	Com o nome da autora → distinção. Sem ele → os dois excluem

Tema	Maria Sylvia (Cap. 15)	STF e gabaritos do Cebraspe	Como marcar
Ação contra o agente	Admite ação direta e litisconsórcio, com Cahali e Celso Antônio (15.8)	Agente é parte ilegítima (Tema 940)	Quase sempre o STF
Denunciação da lide	Cabe só se o autor alegou dolo ou culpa do agente (15.8)	Não é obrigatória; Lei 8.112, art. 122, § 2º, exige ação regressiva	"Imprescindível" → ERRADO
Danos nucleares	Risco integral (15.2.3)	Lei 6.453/77 admite excludentes; item anulado em 2023	"Independe de culpa" → CERTO
Atos jurisdicionais	Critica a irresponsabilidade (15.7)	Em regra não indenizam, salvo CF, art. 5º, LXXV	"Em regra não geram indenização" → CERTO

6.1 Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro

MSZ 15.1, 15.2, 15.3, 15.6, 15.7 e 15.8

A. Conceito, evolução e teorias

> **"A responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos."**
>
> MSZ 15.1

- A responsabilidade é **do Estado**, pessoa jurídica. Falar em "responsabilidade da Administração" é impróprio, porque a Administração não tem personalidade.
- Abrange as **três funções** (administrativa, legislativa e jurisdicional). Nas duas últimas, só em casos excepcionais.
- É sempre **civil**, de ordem pecuniária, e **extracontratual**: a contratual tem regras próprias.
- No direito privado a responsabilidade exige ato ilícito. No administrativo, também nasce de **ato lícito** que imponha a alguém ônus maior que o dos demais.

Teoria	Ideia central	Detalhes que caem
Irresponsabilidade	Estado absoluto; responsabilizá-lo o igualaria ao súdito	"The king can do no wrong", "le roi ne peut mal faire". EUA abandonam em 1946 (Federal Tort Claims Act), Inglaterra em 1947 (Crown Proceedings Act). **O Brasil nunca adotou.**
Civilistas: atos de império × gestão	Responde pelos atos de gestão, não pelos de império	Separava a pessoa do Rei (império) da do Estado (gestão). Caiu porque a personalidade do Estado é una.
Civilistas: culpa civil	Responde se provada a culpa do funcionário (subjetiva), como o patrão pelo empregado	Inspirou o art. 15 do CC/1916.
Publicistas: culpa do serviço	Culpa anônima: o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado	Caso Blanco (1873). Sistematizada por Paul Duez. Sinônimos: culpa administrativa, acidente administrativo, faute du service. Ainda é subjetiva.
Publicistas: risco administrativo	Objetiva: troca a culpa pelo nexo causal; admite excludentes	Fundamento: igualdade perante os encargos sociais (art. 13 da Declaração de 1789). **Regra da CF/88.**
Publicistas: risco integral	Objetiva sem excludentes; o Estado como "segurador universal"	Danos nucleares (CF, art. 21, XXIII, d; Lei 6.453/77); atentados terroristas e atos de guerra contra aeronaves de empresas brasileiras (Leis 10.309/01 e 10.744/03); CC, arts. 246, 393 e 399.

A distinção entre risco administrativo e risco integral é de Hely Lopes Meirelles. Yussef Cahali a critica: a diferença estaria só na consequência (admitir ou não excludentes). Para MSZ, a divergência é mais de terminologia do que de fundo: todos concordam que a responsabilidade é objetiva e que algumas circunstâncias excluem ou diminuem o dever de indenizar.

Linha do tempo no direito brasileiro `MSZ 15.3`

`1824 e 1891`
Constituições só previam a responsabilidade do funcionário por abuso ou omissão. Leis esparsas (estradas de ferro, telégrafos, correios) previam a do Estado, solidária com o funcionário.

`CC/1916, art. 15`
Responsabilidade subjetiva ("procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei").

1934 e 1937
Responsabilidade solidária entre Estado e funcionário, por negligência, omissão ou abuso.

1946, art. 194
Responsabilidade objetiva. Regresso contra o funcionário "quando tiver havido culpa deste".

1967, art. 105 (e EC 1/1969, art. 107)
Mantém a regra e acrescenta o **dolo** ao lado da culpa para o regresso.

1988, art. 37, § 6º
Estende a objetiva às **pessoas privadas prestadoras de serviço público**. Regresso nos casos de dolo ou culpa.

CC/2002, art. 43
Só menciona as pessoas de direito público interno: "atrasado" em relação à CF, diz MSZ.

Pegadinhas do bloco A

- **"Risco integral é a regra."** Errado. A regra é o risco administrativo. O examinador às vezes escreve a definição correta do risco administrativo com o nome "risco integral".
- **"Culpa anônima / falta do serviço é a teoria da CF."** Errado. É teoria subjetiva, usada para a omissão genérica.
- **"Objetiva somente a partir da CF/88."** Pela doutrina, errado: foi em 1946. Mas a Câmara 2012 deu CERTO (veja abaixo). Em 2022 a banca deu CERTO para "a partir de 1946".
- **Sinônimos que confundem:** culpa administrativa = culpa do serviço = culpa anônima = acidente administrativo = faute du service.

19 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · GPE (UNEAL)/UNEAL/Planejamento · 2026 · Caderno 06, nº 3

Sobre o direito administrativo, julgue o item seguinte.

A responsabilidade civil ou extracontratual do Estado é objeto que se exclui do âmbito do direito administrativo, sendo regulada por normas de direito privado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A responsabilidade extracontratual do Estado é tema de direito público: desde o caso Blanco (1873) entende-se que ela não se rege pelos princípios do Código Civil, mas por regras próprias (MSZ 15.2.3). Está no art. 37, § 6º, da CF, dentro do capítulo da Administração Pública.

Pegadinha: O Código Civil (art. 43) também trata do tema, mas isso não tira a matéria do direito administrativo.

Cebraspe · GPE (UNEAL)/UNEAL/Planejamento · 2026 · Caderno 06, nº 4

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

A responsabilidade civil do Estado no Brasil é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a demonstração da ocorrência do dano.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A regra é o risco administrativo, que admite excludentes. Mesmo no risco integral é preciso dano e vínculo com a atividade; "bastando a demonstração do dano" é exagero.

Pegadinha: Duas armadilhas no mesmo item: "risco integral" como regra e "bastando o dano".

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito · 2025 · Caderno 06, nº 10

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

Na linha evolutiva das teorias da responsabilidade civil do Estado, a teoria da irresponsabilidade civil do Estado, típica da era absolutista e atualmente superada no ordenamento jurídico pátrio, impedia a responsabilização do Estado por seus atos e inviabilizava o direito à reparação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Teoria da irresponsabilidade: Estado absolutista, soberania incontestável, "the king can do no wrong" / "le roi ne peut mal faire". O Brasil nunca a adotou (MSZ 15.3).

Cebraspe · Del Pol (PC CE)/PC CE · 2025 · Caderno 06, nº 11

Assinale a opção correta em relação à responsabilidade civil.

a) A culpa decorrente da negligência está associada à falta de aptidão ou habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica.

b) A teoria da culpa pressupõe a intenção deliberada do agente em ofender o direito ou ocasionar prejuízo a outrem.

c) A responsabilidade civil objetiva é aquela entre cujos pressupostos se encontra o elemento culpa.

d) A teoria do risco profissional é restrita à responsabilidade subjetiva dos empregadores por acidentes causados diretamente a seus empregados.

e) A teoria do risco administrativo exclui a necessidade de se provar a culpa do agente estatal para fins de responsabilização civil, entretanto requer que o dano sofrido e o nexo de causalidade estejam interligados com a atividade pública.

GABARITO: E

Gabarito E. (a) imperícia é falta de aptidão técnica, não negligência; (b) a intenção deliberada é dolo, não culpa; (c) objetiva dispensa culpa; (d) risco profissional é responsabilidade objetiva; (e) correta: o risco administrativo dispensa a prova de culpa, mas exige dano e nexo com a atividade pública.

Cebraspe · TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno 06, nº 13 · Caderno 07, nº 6

Em relação à responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A teoria do risco integral prevê ao Estado, pelo simples envolvimento no evento, a obrigação de reparação do dano causado ao particular, não sendo possível a produção de prova com vistas a elidir essa responsabilidade, dada a condição de seguradora universal que a administração pública assume.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. No risco integral o Estado é "segurador universal": basta o dano ligado à atividade, e as excludentes (culpa da vítima, de terceiro, força maior) não são admitidas (Hely; MSZ 15.2.3). É exceção no Brasil (danos nucleares, atentados terroristas contra aeronaves).

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura · 2025 · Caderno 06, nº 18

Julgue o item seguinte, com relação à responsabilidade civil do Estado segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

Como regra geral, adota-se a teoria do risco integral como fundamento para a responsabilidade civil objetiva do Estado, que somente é afastada em caso de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou em caso de força maior.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A regra geral é o risco administrativo. A segunda parte (afastada por culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou força maior) descreve justamente o risco administrativo, não o integral.

Pegadinha: Item com definição certa e rótulo errado. Leia o nome da teoria.

Cebraspe · NeR (TJ RR)/TJ RR/Remoção · 2025 · Caderno 06, nº 19 · Caderno 07, nº 9

No âmbito da evolução histórica das teorias relativas à responsabilidade civil do Estado, a teoria da culpa administrativa foi consagrada por

a) León Duguit, que considerava que a falta do serviço poderia consumar-se pelo mau funcionamento do serviço.

b) Louis Rolland, segundo o qual a falta do serviço poderia ser confirmada pelo mau funcionamento do serviço.

c) Paul Duez, que considerava que a falta do serviço poderia consumar-se pelo retardamento do serviço.

d) Maurice Hauriou, que considerava que a falta do serviço poderia ser confirmada pela inexistência do serviço.

e) León Duguit, segundo o qual a falta do serviço poderia ser consumada pela inexistência do serviço.

GABARITO: C

Gabarito C. A sistematização clássica da faute du service (culpa anônima) é atribuída a Paul Duez, com três modalidades: o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado (retardamento). Duguit, Hauriou e Rolland são nomes do direito público francês colocados como distratores.

Pegadinha: Questão de "autor". Guarde: culpa do serviço → Paul Duez → inexistência, mau funcionamento ou retardamento.

Cebraspe · Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral · 2024 · Caderno 06, nº 21

Julgue o item a seguir, acerca da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil do Estado consiste na sua obrigação de reparar economicamente os danos que causar a terceiros no âmbito patrimonial ou moral.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Correto. MSZ (15.1): obrigação de reparar danos causados a terceiros por comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos. A responsabilidade é sempre civil, de ordem pecuniária, e abrange dano material e moral.

Cebraspe · ACE (TCE PR)/TCE PR/Jurídica · 2024 · Caderno 06, nº 23

De acordo com a doutrina majoritária acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.

> I Em regra, a responsabilidade do Estado é subjetiva.
>
> II A responsabilidade civil do Estado, em qualquer hipótese, exige a prática de uma conduta comissiva.
>
> III No Brasil, como regra, adota-se a teoria do risco administrativo, que admite a exclusão da responsabilidade civil do Estado, por exemplo, na hipótese de culpa exclusiva da vítima.
>
> IV O nexo de causalidade entre a lesão e a conduta atribuível ao Estado é um dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil do Estado.

Estão certos apenas os itens

a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) I, III e IV.

GABARITO: C

Gabarito C (III e IV). I: a regra é objetiva. II: há responsabilidade por omissão. III: risco administrativo admite excludentes, como culpa exclusiva da vítima. IV: o nexo causal é indispensável.

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno 06, nº 25

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A conhecida frase The king can do no wrong (O rei não erra) está associada à teoria da irresponsabilidade do Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Correto. "The king can do no wrong" e "quod principi placuit habet legis vigorem" são as máximas da teoria da irresponsabilidade (MSZ 15.2.1).

Pegadinha: EUA e Inglaterra só abandonaram a irresponsabilidade em 1946 (Federal Tort Claims Act) e 1947 (Crown Proceedings Act). Datas que a banca troca.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2024 · Caderno 06, nº 26

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A responsabilidade civil por danos nucleares, tenham eles sido causados por ato comissivo ou omissivo, independe da existência de culpa.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Art. 21, XXIII, d, da CF: "a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa". Vale para ação ou omissão.

Cebraspe · Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito · 2023 · Caderno 06, nº 29

A respeito da responsabilidade civil do Estado, com fundamento na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o seguinte item.

Conforme a doutrina clássica, quanto à responsabilização do Estado por danos ocasionados aos particulares, a CF adotou a teoria da culpa anônima, ou culpa do serviço, cujo pressuposto é o mau funcionamento ou o retardamento do serviço.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A CF/88 adotou a teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva). A culpa anônima/culpa do serviço é subjetiva e aparece na omissão genérica, não como regra constitucional.

ANULADA Cebraspe · Prom Jus (MPE SC)/MPE SC · 2023 · Caderno 06, nº 30

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos consórcios públicos, parcerias voluntárias e contratos com a administração pública, julgue o próximo item.

A responsabilidade civil da administração pública em caso de danos nucleares é objetiva, independentemente de culpa, em decorrência da teoria do risco integral, na qual o nexo causal é fortalecido, de modo a não ser rompido pelo implemento de causas que normalmente o descaracterizariam, como culpa da vítima, fato de terceiro ou força maior.

Certo | Errado

QUESTÃO ANULADA

Anulada. A tese de que danos nucleares seguem o risco integral é a da doutrina (MSZ 15.2.3, citando o art. 21, XXIII, d, da CF). Mas a Lei nº 6.453/1977 admite exclusão: culpa exclusiva da vítima (art. 6º) e conflito armado, guerra civil, insurreição ou excepcional fato da natureza (art. 8º). Por isso o item, que dizia que culpa da vítima, fato de terceiro e força maior não rompem o nexo, ficou sem resposta segura.

Pegadinha: Em item genérico ("danos nucleares independem de culpa"), marque CERTO: é a letra do art. 21, XXIII, d. Cuidado só quando o item afirmar que nenhuma excludente é aceita.

Cebraspe · ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza · 2023 · Caderno 06, nº 124

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A responsabilidade civil do Estado por danos nucleares independe da existência de culpa.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Letra do art. 21, XXIII, d, da CF.

Cebraspe · Adm (FUB)/FUB · 2022 · Caderno 06, nº 40 · Caderno 07, nº 15

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1946, adotou, como regra geral, para efeitos de responsabilidade extracontratual do Estado, a teoria do risco administrativo, admitindo hipóteses de exclusão da responsabilidade estatal, a exemplo da culpa exclusiva da vítima.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Foi a CF/1946 (art. 194) que consagrou a responsabilidade objetiva; desde então as Constituições mantiveram a regra, e a CF/88 a estendeu às pessoas privadas prestadoras de serviço público (MSZ 15.3).

Pegadinha: Linha do tempo: CC/1916 (subjetiva) → CF/1934 e 1937 (solidária, com culpa) → CF/1946 (objetiva) → CF/1967 (regresso com "dolo ou culpa") → CF/1988 (inclui privadas prestadoras).

Cebraspe · Prom Jus (MPE SE)/MPE SE · 2022 · Caderno 06, nº 41

Com base na doutrina clássica e na jurisprudência do STF, é correto afirmar que, quanto à responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal de 1988 adota, em regra, a

a) teoria da culpa anônima.

b) teoria da irresponsabilidade.

c) teoria da falta do serviço.

d) teoria do risco integral.

e) teoria do risco administrativo.

GABARITO: E

Gabarito E. Pela doutrina clássica e pelo STF, a CF/88 adota, em regra, a teoria do risco administrativo. Culpa anônima e falta do serviço são a mesma teoria (subjetiva), aplicada à omissão genérica.

Pegadinha: Culpa anônima = falta do serviço = faute du service = culpa administrativa = acidente administrativo. Se a banca puser duas delas como alternativas, nenhuma é a regra da CF.

Cebraspe · AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral · 2022 · Caderno 06, nº 44

Acerca do controle da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

Prevalece no ordenamento jurídico brasileiro, no tocante à responsabilização civil do Estado, a teoria do risco integral.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Prevalece o risco administrativo (art. 37, § 6º). Risco integral só em hipóteses excepcionais previstas em norma.

Cebraspe · ATCI (MCom)/MCom · 2022 · Caderno 06, nº 45 · Caderno 07, nº 17

Considerando o controle da administração pública e a responsabilidade civil do Estado nos termos da jurisprudência do STF e da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A dicotomia atos de império versus atos de gestão, no âmbito da administração pública, deve ser o ponto de partida para se aferir a existência de responsabilidade do Estado por danos ocasionados a administrados.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A distinção atos de império × atos de gestão pertence à primeira fase das teorias civilistas, abandonada por ser impossível dividir a personalidade do Estado (MSZ 15.2.2). Hoje o ponto de partida é o art. 37, § 6º (risco administrativo).

CÂMARA

Cebraspe · Analista Legislativo (CAM DEP), Conhecimentos Básicos, item 74 · 2012 · gabarito definitivo

Com relação à responsabilidade civil da administração, julgue os próximos itens.

A teoria da responsabilidade objetiva do Estado foi adotada, no direito brasileiro, somente a partir da CF.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Gabarito oficial definitivo: CERTO, que contraria a doutrina. Para MSZ (15.3) e para a própria banca em 2022 (FUB: "a partir da CF/1946", CERTO), a responsabilidade objetiva foi adotada em 1946. A CF/88 só a estendeu às pessoas privadas prestadoras de serviço público.

Pegadinha: Em 2027, a resposta segura é 1946. Se o item disser "somente a partir da CF/88", tenda a ERRADO, mas saiba que em 2012 esta banca, nesta mesma casa, deu CERTO.

B. Quem responde

O art. 37, § 6º, contém duas regras: a **responsabilidade objetiva** da pessoa jurídica e a **responsabilidade subjetiva** do agente (MSZ 15.3).

> "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa

> **qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."**
>
> CF, art. 37, § 6º

Sujeito	Regime	Observação
União, estados, DF, municípios, autarquias, fundações de direito público	Objetiva (§ 6º)	Órgãos (secretaria, polícia civil, Corpo de Bombeiros, a própria Câmara dos Deputados) **não** respondem: responde a pessoa jurídica.
Empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações privadas **prestadoras de serviço público**	Objetiva (§ 6º)	Respondem com patrimônio próprio; o ente político, subsidiariamente.
Estatais que **exploram atividade econômica**	Regime privado (CF, art. 173, § 1º, II)	Fora do § 6º. Pode haver objetiva por outra lei (CDC), não pelo risco administrativo.
Concessionárias e permissionárias	Objetiva perante usuários **e não usuários** (Tema 130)	Respondem só pelo dano decorrente do serviço. Poder concedente: **subsidiário**. A fiscalização não exclui nem atenua (Lei 8.987/95, art. 25).
Tabeliães e registradores	Estado: objetiva. Notário: subjetiva	Tema 777: regresso obrigatório nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade. Lei 8.935/94, art. 22.
Organizadora de concurso (privada)	Objetiva da organizadora; Estado subsidiário	Tema 512: concurso cancelado por indícios de fraude.

"Terceiro" é qualquer vítima, inclusive servidor público (STF, AI 473.381). "Agente" abrange agentes políticos, servidores, empregados, temporários e particulares em colaboração, sem importar o título.

Pegadinhas do bloco B

- **Trocar "prestadoras de serviço público" por "exploradoras de atividade econômica"** ou simplesmente apagar a qualificação. É a alteração de letra mais frequente.
- **"Objetiva para usuários e subjetiva para não usuários."** Era a posição antiga (RE 262.651), superada pelo Tema 130. MSZ sempre a criticou.
- **"Poder concedente responde solidariamente."** Errado: subsidiariamente.
- **"Estado responde pela culpa do serviço nos atos de notários."** Errado: responde objetivamente (Tema 777).
- **Órgão como réu** ("a polícia civil responderá"). Órgão não tem personalidade.

28 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · Proc (CM Boa Vista (RR))/CM Boa Vista (RR) · 2026 · Caderno 06, nº 125 · Caderno 07, nº 55

Julgue os seguintes itens, acerca da responsabilidade civil do Estado.

> I É inaplicável a responsabilidade civil do Estado em virtude de lesão decorrente de ato baseado em lei declarada inconstitucional.

> II Independentemente de a vítima da lesão ser um terceiro não usuário do serviço público, a responsabilidade civil do Estado é objetiva.

> III O permissionário de serviço público responde objetivamente pelas lesões que causar, quando relacionadas à prestação do serviço público.

> IV A teoria do risco administrativo, em que se aquilata o comportamento do Estado em relação à lesão, é admitida no Brasil.

Assinale a opção correta.

a) Apenas os itens I, II e III estão certos.

b) Apenas os itens I, II e IV estão certos.

c) Apenas os itens I, III e IV estão certos.

d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

GABARITO: D

Gabarito D (II, III e IV). I: é aplicável a responsabilidade por ato baseado em lei declarada inconstitucional (MSZ 15.6). II: objetiva mesmo para não usuário (Tema 130). III: permissionária responde objetivamente quando o dano decorre do serviço. IV: o risco administrativo examina o comportamento estatal e admite excludentes.

Cebraspe · Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Administração · 2026 · Caderno 07, nº 19

No que se refere à administração direta, indireta e fundacional, julgue o item a seguir.

Caso uma autarquia federal cause danos materiais a terceiros na prestação de serviço público, a sua responsabilidade civil será objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, aplicando-se idêntica regra às empresas públicas prestadoras de serviços públicos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Autarquia (direito público) e empresa pública prestadora de serviço público respondem objetivamente pelo risco administrativo.

Cebraspe · TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno 06, nº 46

No que diz respeito ao acesso à informação, à proteção de dados e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A responsabilidade civil relativa a danos ocasionados a particulares pelas concessionárias de serviço público segue a lógica da teoria do risco integral.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Concessionárias respondem objetivamente pelo risco administrativo (art. 37, § 6º), que admite excludentes. Risco integral é exceção.

Cebraspe · AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno 06, nº 135 · Caderno 07, nº 61

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a jurisprudência do STF, no caso de fraude em concurso público gerar dano material a candidato, o Estado responderá solidariamente com a organizadora do certame.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

STF, RE 662.405 (Tema 512): o Estado responde subsidiariamente (não solidariamente) por danos materiais a candidatos quando o concurso organizado por pessoa jurídica de direito privado é cancelado por indícios de fraude.

Pegadinha: Concurso cancelado por fraude: banca organizadora responde direta e objetivamente; Estado, subsidiariamente.

Cebraspe · Esc Pol (PC PE)/PC PE · 2024 · Caderno 06, nº 47

A responsabilidade civil de concessionária de transporte rodoviário no exercício do serviço público é

a) subjetiva, devendo-se demonstrar a ação, o resultado e o nexo causal, além do dolo ou da culpa.

b) objetiva, fundada no risco administrativo, devendo-se demonstrar a ação, o resultado e o nexo de causalidade.

c) objetiva, fundada no risco integral, devendo-se demonstrar apenas o resultado.

d) objetiva, fundada no risco do negócio, devendo-se demonstrar a ação, o resultado e o nexo de causalidade.

e) objetiva, fundada no risco integral, devendo-se demonstrar a ação, o resultado e o nexo de causalidade.

GABARITO: B

Gabarito B. Concessionária de transporte, no exercício do serviço público, responde objetivamente (risco administrativo): provar conduta, dano e nexo. (d) "risco do negócio" é linguagem do CDC, não do art. 37, § 6º.

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área" · 2024 · Caderno 06, nº 48

Quanto à delegação dos serviços públicos, ao controle da administração pública e à contratação sem licitação, julgue o item a seguir.

Para uma concessionária de serviço público responder por danos que eventualmente causar a usuário, é necessário que este demonstre ter havido dolo ou culpa de preposto da pessoa jurídica.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Responsabilidade objetiva da concessionária perante o usuário (art. 37, § 6º; Lei 8.987/95, art. 25): o usuário não precisa provar dolo ou culpa do preposto.

Cebraspe · TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2024 · Caderno 06, nº 49

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Para a responsabilização de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, não é necessária a demonstração de culpa em relação a danos que tenham sido causados por seus agentes a terceiros usuários e não usuários do serviço público por ela prestado

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. STF, RE 591.874 (Tema 130): a responsabilidade das prestadoras privadas é objetiva tanto perante usuários quanto perante não usuários. MSZ (15.3) critica o entendimento antigo (RE 262.651) que restringia a objetiva aos usuários.

Cebraspe · Ag Pol (PC PE)/PC PE · 2024 · Caderno 06, nº 63 · Caderno 07, nº 28

Considerando as disposições da CF acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.

> I As polícias civis responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, eventualmente causarem a terceiros.

> II O direito de regresso do Estado contra o responsável pelo dano é assegurado nos casos de dolo ou culpa do agente causador do dano.

> III A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

GABARITO: D

Gabarito D. I: polícia civil é órgão, sem personalidade; responde o Estado. II: regresso nos casos de dolo ou culpa. III: art. 21, XXIII, d.

Cebraspe · Of BM (CBM PA)/CBM PA/Combatente · 2024 · Caderno 06, nº 137 · Caderno 07, nº 63

Com base no regramento constitucional acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens subsequentes.

> I O CBMPA responderá pelos danos que seus militares, nessa qualidade, causarem a terceiros.

> II Uma empresa pública paraense prestadora de serviços especializados nas áreas de ciências agrárias e humanas responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

> III Na responsabilidade civil da Administração Pública, o direito de regresso contra o responsável prescinde de dolo ou culpa do agente causador do dano.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.

b) Apenas o item I está certo.

c) Apenas o item II está certo.

d) Apenas o item III está certo.

e) Todos os itens estão certos.

GABARITO: C

Gabarito C. I: o Corpo de Bombeiros é órgão, sem personalidade jurídica; quem responde é o Estado. II: empresa pública prestadora de serviço público responde pelo § 6º. III: o regresso exige dolo ou culpa.

Pegadinha: Órgão não responde: polícia civil, Corpo de Bombeiros, secretaria, gabinete. Responde a pessoa jurídica a que pertencem.

Cebraspe · Prof NU Jr (ITAIPU)/ITAIPU/Advogado · 2024 · Caderno 06, nº 138 · Caderno 07, nº 64

Ato de um empregado de empresa pública prestadora de serviço público acarretou oscilação de energia elétrica em parte do sistema, ocasionando prejuízo a terceiros.

Nessa situação hipotética, em conformidade com a CF,

a) a teoria aplicada para a responsabilidade civil da empresa pública é subjetiva, diversamente da utilizada para o Estado, que é objetiva.

b) a teoria adotada para a responsabilidade civil do Estado pela CF é a do risco integral.

c) mesmo tendo ocorrido erro do empregado no exercício de atividade da empresa pública, será necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade para haver a responsabilidade civil da prestadora do serviço.

d) caso haja culpa concorrente da empresa (por intermédio de seu empregado) e do beneficiário do serviço, será rompido o nexo de causalidade, de forma que não haverá responsabilidade civil do empresa pública.

e) há direito de regresso da empresa pública em relação ao seu empregado, devendo esta demonstrar apenas a prática do ato, o dano e o nexo de causalidade.

GABARITO: C

Gabarito C. Empresa pública prestadora de serviço público responde objetivamente, mas ainda é preciso provar dano e nexo causal. (a) é objetiva, como a do Estado; (b) a regra é o risco administrativo; (d) culpa concorrente atenua, não rompe o nexo; (e) o regresso exige dolo ou culpa do empregado.

Cebraspe · TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial · 2024 · Caderno 06, nº 142

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ainda que estes sejam servidores públicos em exercício, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Correto. STF (AI 473.381): o intérprete não pode distinguir quanto ao "terceiro"; o Estado responde qualquer que seja a vítima, servidor público ou não (MSZ, nota 2 do cap. 15).

Cebraspe · Ana (MPE RO)/MPE RO/Auditoria · 2023 · Caderno 06, nº 36 · Caderno 07, nº 13

Com base no regramento constitucional acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, independentemente de dolo ou culpa.

c) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, independentemente de dolo ou culpa.

d) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, vedado o direito de regresso contra o responsável, independentemente de dolo ou culpa.

GABARITO: D

Gabarito D, letra do art. 37, § 6º: pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público; agentes "nessa qualidade"; terceiros; regresso "nos casos de dolo ou culpa".

Pegadinha: Questão de letra de lei. As erradas tiram "prestadoras de serviços públicos", dispensam dolo/culpa no regresso ou vedam o regresso.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas · 2023 · Caderno 06, nº 50

Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado exploradoras de atividade econômica responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, vedado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Dois erros: o § 6º alcança as privadas prestadoras de serviço público, não as exploradoras de atividade econômica; e o regresso é assegurado, não vedado, nos casos de dolo ou culpa.

Pegadinha: Troca de "prestadoras de serviço público" por "exploradoras de atividade econômica" é a pegadinha mais comum do art. 37, § 6º.

Cebraspe · Ana Reg (AGER MT)/AGER MT/Economia · 2023 · Caderno 06, nº 51 · Caderno 07, nº 20

Havendo dano causado ao usuário, o concessionário prestador de serviço público deverá responder

a) de forma objetiva e solidariamente com o poder concedente, em qualquer situação.

b) de forma objetiva e solidariamente com o poder concedente, desde que haja dolo ou culpa de agente público.

c) conjuntamente com o Estado de forma objetiva e solidária, independentemente de dolo ou culpa.

d) de forma objetiva, ao passo que o poder concedente responderá de forma subsidiária.

e) subjetivamente pelos prejuízos, ao passo que o poder concedente assumirá a responsabilidade de forma objetiva.

GABARITO: D

Gabarito D. A concessionária responde objetivamente e em nome próprio (Lei 8.987/95, art. 25); o poder concedente responde de forma subsidiária, se ela não tiver como pagar. Não há solidariedade.

Pegadinha: Concessionária = responsabilidade primária. Poder concedente = subsidiária. "Solidária" está errado.

Cebraspe · PFN (PGFN)/PGFN · 2023 · Caderno 06, nº 52

Um ônibus de empresa concessionária de transporte público de passageiros transitava pelas ruas da cidade, dentro do limite permitido de velocidade, quando foi abalroado por veículo particular que trafegava em altíssima velocidade. Em decorrência da batida, o motorista perdeu o controle da direção do ônibus, que foi lançado para a calçada, atingiu um pedestre, que estava no ponto de ônibus, e derrubou o muro de uma casa vizinha. Diversos passageiros do ônibus ficaram feridos. O pedestre atingido pelo ônibus morreu imediatamente, antes da chegada do socorro. Nessa situação hipotética, a responsabilidade da concessionária de serviço público é

a) subjetiva, no que tange à morte do pedestre, e objetiva, no que tange aos passageiros que estavam dentro do ônibus e ao proprietário da casa cujo muro foi derrubado.

b) subjetiva no que tange ao pedestre morto, aos passageiros que estavam dentro do ônibus e ao proprietário da casa cujo muro foi derrubado.

c) objetiva, no que tange ao pedestre morto e aos passageiros que estavam dentro do ônibus, e subjetiva, no que tange ao proprietário da casa cujo muro foi derrubado.

d) subjetiva, no que tange ao pedestre morto e aos passageiros que estavam dentro do ônibus, e objetiva, no que tange ao proprietário da casa cujo muro foi derrubado.

e) objetiva no que tange ao pedestre morto, aos passageiros que estavam dentro do ônibus e ao proprietário da casa cujo muro foi derrubado.

GABARITO: E

Gabarito E. A natureza da responsabilidade é objetiva perante todos: passageiros (usuários), pedestre e dono do muro (não usuários), conforme o Tema 130. O choque provocado por terceiro não muda a natureza da responsabilidade; no transporte de pessoas, a culpa de terceiro sequer exclui o dever de indenizar o passageiro (CC, art. 735; Súmula 187 do STF).

Pegadinha: A pergunta é sobre a natureza (objetiva ou subjetiva), não sobre se a empresa vai pagar no final. Não misture os planos.

Cebraspe · ACI (CGDF)/CG DF/Planejamento e Orçamento · 2023 · Caderno 06, nº 68 · Caderno 07, nº 30

Assinale a opção correta referente à responsabilidade do Estado.

a) A Constituição Federal de 1988 prevê responsabilidade civil preventiva da administração pública nos casos de dano iminente.

b) O dano moral passível de indenização por ato ilícito estatal é aquele necessariamente decorrente de dano patrimonial.

c) No caso de dano praticado por agente público integrante de pessoa jurídica da administração pública indireta do Distrito Federal (DF), caberá à própria pessoa jurídica, e não ao DF, suportar a indenização.

d) Delegatários e concessionários de serviço público não se submetem à responsabilidade objetiva aplicável ao poder público em geral.

GABARITO: C

Gabarito C. Entidade da indireta tem personalidade própria e responde com patrimônio próprio; o ente político responde apenas subsidiariamente. (a) não há responsabilidade "preventiva" na CF; (b) dano moral é autônomo (Súmula 37 do STJ); (d) delegatários e concessionários estão no § 6º.

Cebraspe · NeR (TJ SC)/TJ SC/Provimento · 2023 · Caderno 06, nº 69 · Caderno 07, nº 31

No que se refere à responsabilidade civil do Estado e de seus agentes, assinale a opção correta.

a) O direito de regresso, indisponível e de índole obrigatória, deve ser necessariamente exercido pelo Estado contra o agente público que tenha perpetrado dano, sendo investigada sua responsabilidade subjetiva na espécie.

b) O STF equiparou a responsabilidade de notários e de registradores oficiais à das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

c) O Estado responde pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, desde que seja possível aferir o dolo ou culpa desses agentes.

d) Os notários e oficiais de registro respondem objetivamente pelos atos dos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem.

e) A pessoa natural que sofrer prejuízo material em virtude de inexatidão na lavratura de certidão por cartório de registro civil fará jus a indenização por perdas e danos, reparados diretamente pelo Estado, com base na aplicação da teoria do risco integral à hipótese.

GABARITO: A

Gabarito A. O Tema 777 diz que o regresso contra o notário é dever, "sob pena de improbidade"; na esfera federal a Lei 4.619/65 já tornava obrigatória a ação regressiva (MSZ 15.8). (b) o STF não equiparou notários a pessoas jurídicas prestadoras; (c) o Estado responde sem depender de dolo ou culpa; (d) o notário responde por dolo ou culpa (subjetiva); (e) não há risco integral.

Cebraspe · ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza · 2023 · Caderno 06, nº 123

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

O Estado não poderá ser responsabilizado objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, devido ao fato de os serviços notariais e de registro serem exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O exercício em caráter privado, por delegação (CF, art. 236), não afasta a responsabilidade objetiva do Estado (Tema 777). MSZ inclui os cartórios extrajudiciais entre os sujeitos do § 6º.

Cebraspe · Ana (MPE RO)/MPE RO/Jornalismo · 2023 · Caderno 06, nº 144 · Caderno 07, nº 68

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) A conduta omissiva ou comissiva de notários ou oficiais de registro que provoque dano a terceiros constitui responsabilidade civil do Estado, devendo a respectiva ação ser proposta diretamente contra o Estado.

b) Empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica são regidas, em regra, pela responsabilidade civil objetiva.

c) A responsabilidade civil do estado será objetiva mesmo quando decorrer de fato imprevisível.

d) Configurada a omissão do Estado, a responsabilidade civil será objetiva.

e) Caso uma obra pública tenha sido executada, mediante contrato administrativo, por empreiteiro privado e tenha sido provado dano provocado por este, o Estado não responderá pelo dano.

GABARITO: A

Gabarito A. Ato de notário gera responsabilidade objetiva do Estado (Tema 777), e a banca aplicou a lógica da dupla garantia (ação contra o Estado). (b) exploradoras seguem o regime privado; (c) fato imprevisível (força maior) pode excluir; (d) omissão nem sempre é objetiva; (e) obra feita por empreiteiro: o empreiteiro responde pelos danos que causar (Lei 14.133/21, art. 120), mas o Estado não fica totalmente isento (pode responder subsidiariamente ou pelo só fato da obra).

Cebraspe · Proc (MP TCE-SC)/TCE SC · 2022 · Caderno 06, nº 42

Determinado registrador oficial, no exercício de suas funções notariais e de registro no ano de 2022, agiu com negligência, ocasionando lesão ao erário e danos a terceiros. Tendo como referência essa situação hipotética e as disposições da Constituição Federal de 1988, da legislação pertinente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativas aos atos de tabeliães e registradores oficiais, julgue o item a seguir.

Na situação narrada, a averiguação da responsabilidade civil do Estado orienta-se pela teoria da culpa do serviço.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

STF, RE 842.846 (Tema 777): o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores, com dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade. A responsabilidade do Estado não segue a culpa do serviço.

Pegadinha: Estado → objetiva. Notário → subjetiva (Lei 8.935/94, art. 22, com redação da Lei 13.286/2016). Não inverta.

ANULADA Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado · 2022 · Caderno 06, nº 53

Julgue o item subsequente, relativos à responsabilidade civil do Estado, às sociedades de economia mistas, às empresas estatais e às empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, à luz da legislação de regência e da jurisprudência dos tribunais superiores.

Em respeito ao disposto no artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a ação de ressarcimento por danos causados por agente público de sociedade de economia mista deve ser ajuizada contra a referida entidade, sendo parte ilegítima o agente público autor do ato.

Certo | Errado

QUESTÃO ANULADA

Anulada. O Tema 940 fala em ação contra "o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público". O item falou em sociedade de economia mista sem dizer se presta serviço público ou explora atividade econômica. Se explora atividade econômica, o § 6º não se aplica.

Pegadinha: Estatal sem qualificação é ambígua. Procure no enunciado "prestadora de serviço público".

Cebraspe · AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito · 2022 · Caderno 06, nº 55

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, acerca dos serviços públicos.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é subjetiva relativamente a terceiros usuários e objetiva no tocante a não usuários do serviço.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Inverteu e errou: a responsabilidade das privadas prestadoras é objetiva para usuários e para não usuários (Tema 130).

Cebraspe · Adm (FUB)/FUB · 2022 · Caderno 06, nº 73

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

Somente os danos ocasionados por agentes pertencentes aos quadros das pessoas jurídicas de direito público dão ensejo à responsabilidade civil do Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O § 6º alcança também as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (concessionárias, permissionárias, estatais prestadoras, cartórios, entidades do terceiro setor que recebam delegação).

Cebraspe · Of (CBM RO)/CBM RO/Combatente · 2022 · Caderno 06, nº 79

Conforme as disposições presentes na Constituição da República Federativa do Brasil (CF/1988), as condutas praticadas por agentes públicos que causem danos a terceiros geram responsabilização para as pessoas jurídicas de direito

a) público, sem a possibilidade de direito de regresso.

b) privado prestadoras de serviço público, sem a possibilidade de direito de regresso.

c) privado que explorem atividade econômica e as prestadoras de serviço público.

d) privado que explorem atividade econômica.

e) público e de direito privado prestadoras de serviço público, com a possibilidade de regresso.

GABARITO: E

Gabarito E. Respondem as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, com direito de regresso. Exploradoras de atividade econômica ficam fora do § 6º (CF, art. 173, § 1º, II).

Cebraspe · DPF/PF · 2021 · Caderno 07, nº 21

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se seguem.

Conforme a teoria do risco administrativo, uma empresa estatal dotada de personalidade jurídica de direito privado que exerça atividade econômica responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso contra o causador do dano.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Estatal que explora atividade econômica não está no art. 37, § 6º; submete-se ao regime das empresas privadas (CF, art. 173, § 1º, II), em regra responsabilidade subjetiva.

Pegadinha: Pode haver responsabilidade objetiva por outra lei (por exemplo, o CDC numa relação de consumo), mas não "conforme a teoria do risco administrativo".

Cebraspe · Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente · 2021 · Caderno 07, nº 22

Com relação à organização administrativa e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A Caixa Econômica Federal é empresa pública prestadora de serviços de natureza privada e possui responsabilidade objetiva pelos atos praticados pelos seus agentes.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A Caixa explora atividade econômica (bancária); não está no § 6º. O item atribuiu responsabilidade objetiva pelo regime do Estado, e a banca deu ERRADO.

Pegadinha: Perante o consumidor bancário a Caixa responde objetivamente pelo CDC (art. 14). A banca, porém, julga pelo art. 37, § 6º. Leia o fundamento pedido.

Cebraspe · AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito · 2020 · Caderno 07, nº 23

Quanto à responsabilidade civil por danos causados por seus agentes a terceiros, uma entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado e exploradora de atividade econômica estará sujeita

a) ao regime da responsabilidade civil objetiva do Estado.

b) ao regime jurídico da responsabilidade civil privada.

c) à teoria do risco administrativo.

d) à teoria da falta do serviço.

e) à teoria do risco integral.

GABARITO: B

Gabarito B. Entidade da indireta com personalidade de direito privado que explora atividade econômica submete-se ao regime de responsabilidade civil privada.

CÂMARA

Cebraspe · Analista Legislativo (CAM DEP), Conhecimentos Básicos, item 75 · 2012 · gabarito definitivo

As entidades de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos prejuízos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Art. 37, § 6º: as pessoas privadas prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

C. Reparação do dano, regresso e prescrição

- **Via administrativa:** possível, se a Administração reconhece a responsabilidade e há acordo sobre o valor. Senão, ação judicial (MSZ 15.8).

- **Contra quem:** a pessoa jurídica. O STF fixou a **dupla garantia**: para a vítima, um patrimônio solvente; para o agente, só responder perante a pessoa jurídica (RE 327.904; Tema 940). O agente é parte ilegítima.
- **Doutrina × STF:** MSZ, com Cahali e Celso Antônio, admite litisconsórcio facultativo e até ação direta contra o agente. Para a denunciação da lide, MSZ distingue: não cabe se a ação se funda só na responsabilidade objetiva ou na culpa anônima (o Estado traria fundamento novo); cabe se o autor já alegou dolo ou culpa do agente. A Lei 8.112, art. 122, § 2º, manda o servidor responder "perante a Fazenda Pública, em ação regressiva".
- **Regresso:** subjetivo, depende de dolo ou culpa, e pressupõe que o Estado tenha indenizado. É dever, não faculdade (Lei 4.619/65: ação obrigatória, em 60 dias do trânsito em julgado; Tema 777: "sob pena de improbidade").
- **Juízes, MP, advocacia pública e defensoria:** regresso só por **dolo ou fraude** (CPC, arts. 143, 181, 184 e 187).
- **Prescrição:** 5 anos contra pessoas de direito público e privadas prestadoras (Lei 9.494/97, art. 1º-C; Decreto 20.910/32). Termo inicial: ciência do dano. O ressarcimento ao erário por ilícito civil prescreve (Tema 666); só o decorrente de improbidade dolosa é imprescritível (Tema 897).

Pegadinhas do bloco C

- **Requisitos da objetiva aplicados ao regresso** ("basta conduta, dano e nexo"). Regresso exige dolo ou culpa, sempre.
- **"Somente contra o Estado."** Pode ser autarquia, fundação ou prestadora privada. A PF 2025 deu ERRADO; a Câmara 2026 deu CERTO para "diretamente contra o Estado", sem o "somente".
- **"A vítima pode escolher o réu."** Para o STF, não.
- **"Regresso só por dolo."** Também por culpa (salvo juízes e membros das funções essenciais: dolo ou fraude).
- **"Reparação necessariamente judicial."** Errado.

---

26 questões · 0 respondidas · 0 acertos

CÂMARA

Cebraspe · TL (CAM DEP)/CAM DEP/Policial Legislativo Federal · 2026 · Caderno 06, nº 56

No tocante aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

No caso de ilícito praticado por agente público contra terceiro, a ação de indenização por danos materiais deve ser ajuizada diretamente contra o Estado, que tem o direito de regresso contra o servidor em caso de culpa ou dolo.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Item da própria Câmara dos Deputados (Policial Legislativo, 2026). Tema 940: a ação vai contra o Estado (pessoa jurídica), que tem regresso contra o servidor nos casos de dolo ou culpa.

Pegadinha: Prova recente da Câmara, mesma banca. Esse é o padrão que cai: dupla garantia + regresso com dolo ou culpa.

Cebraspe · GPE (UNEAL)/UNEAL/Planejamento · 2026 · Caderno 06, nº 57

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

A possibilidade de direito de regresso na responsabilidade civil do Estado depende da demonstração de dolo ou culpa do agente.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. O regresso contra o agente é subjetivo: depende de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, parte final).

Cebraspe · TNS (SEMA AM)/SEMA AM/Administrativo · 2026 · Caderno 06, nº 129 · Caderno 07, nº 57

Assinale a opção correta no que concerne à responsabilidade civil do servidor público por danos causados ao patrimônio público.

a) A responsabilidade civil do servidor é subjetiva, exigindo a prova de dolo ou culpa, e o dano ao erário pode ser ressarcido mediante desconto em folha de pagamento, desde que haja anuência do servidor ou previsão legal específica.

b) O servidor que causa danos a bens públicos em estrito cumprimento do dever legal fica isento de qualquer reparação civil, em todos os casos.

c) A absolvição do servidor no juízo criminal por ausência de provas impede, automaticamente, a sua responsabilização civil e administrativa perante a repartição.

d) A responsabilidade civil do servidor por danos causados ao patrimônio público é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa ou dolo para que haja o dever de indenizar o erário.

e) O direito de regresso da administração pública contra o servidor prescreve em dois anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória contra o Estado.

GABARITO: A

Gabarito A. A responsabilidade civil do servidor é subjetiva (Lei 8.112, art. 122), e o desconto em folha depende de anuência ou previsão legal. (b) estrito cumprimento do dever não isenta em todos os casos; (c) absolvição criminal por falta de provas não impede as esferas civil e administrativa (só a que nega o fato ou a autoria); (d) é subjetiva; (e) não há prazo de 2 anos.

Cebraspe · Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Direito · 2026 · Caderno 07, nº 25

No que concerne à responsabilidade civil do Estado, à improbidade administrativa e às organizações sociais, julgue o item que se seguem.

Caso um servidor público de uma autarquia, agindo nessa qualidade, cause dano a terceiro, a pessoa que sofrer o dano poderá cobrar em juízo a reparação civil diretamente do mencionado servidor, se este tiver agido com culpa ou dolo.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Tema 940: a vítima não pode acionar diretamente o servidor, ainda que ele tenha agido com dolo ou culpa. Dolo ou culpa só importam para o regresso.

Cebraspe · Ass Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL · 2026 · Caderno 07, nº 26

Julgue o item a seguir, relativos à responsabilidade civil.

A responsabilidade objetiva da pessoa jurídica pelos danos causados por seus agentes não se estende à pretensão regressiva contra o agente responsável, cuja responsabilização depende da demonstração de dolo ou culpa.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. A responsabilidade objetiva da pessoa jurídica não se estende ao regresso, que depende de dolo ou culpa do agente.

Cebraspe · NeR (TJ MT)/TJ MT/Provimento · 2026 · Caderno 07, nº 59

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens que se seguem.

> I O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros.

> II A responsabilidade do Estado relaciona-se à atuação de todo agente público no exercício da função pública: agentes políticos, servidores públicos estatutários, celetistas, temporários e até particulares em colaboração com o poder público.

> III Depois de indenizar a vítima de dano causado por agente público no exercício da função, o Estado tem o dever de cobrar, regressivamente, o valor desembolsado perante o agente público causador efetivo do dano, tenha ele agido com dolo ou culpa.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item II está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos.

d) Apenas os itens I e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

GABARITO: E

Gabarito E (todos certos). I: Tema 777. II: "agente" abrange políticos, estatutários, celetistas, temporários e particulares em colaboração (MSZ 15.3). III: depois de indenizar, o Estado tem o dever de cobrar do agente que agiu com dolo ou culpa.

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Administração · 2025 · Caderno 06, nº 8 · Caderno 07, nº 5

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

Ação para reparação de danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou, quando cabível, contra a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato danoso.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. STF, RE 1.027.633 (Tema 940): ação contra o Estado ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público; o agente autor do ato é parte ilegítima (dupla garantia, RE 327.904).

Pegadinha: A doutrina (MSZ, Celso Antônio, Cahali) admite ação direta contra o agente ou litisconsórcio. Em prova, prevalece o STF: só contra a pessoa jurídica.

Cebraspe · Adm (FUB)/FUB · 2025 · Caderno 06, nº 58

Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A administração pública somente terá direito de regresso contra o agente responsável pelo ato que ocasionou a responsabilidade civil do Estado quando demonstrar o dolo ou a culpa do agente.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Só há regresso se demonstrado dolo ou culpa do agente. Responsabilidade do Estado: objetiva; do agente: subjetiva (MSZ 15.3).

Cebraspe · EPF/PF · 2025 · Caderno 06, nº 59 · Caderno 07, nº 27

Julgue o item a seguir, relativo a noções de direito administrativo.

A pessoa que sofrer algum dano por ato praticado por um servidor público no exercício da função poderá ajuizar ação de indenização somente contra o Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A banca deu ERRADO. A ação é contra a pessoa jurídica a que o agente se vincula, que nem sempre é "o Estado" ente político: pode ser autarquia, fundação ou pessoa privada prestadora de serviço público. Por isso o "somente contra o Estado" foi considerado restritivo demais.

Pegadinha: Compare com o item da Câmara 2026 ("deve ser ajuizada diretamente contra o Estado", CERTO). A palavra "somente" e a ausência das demais pessoas jurídicas mudaram o gabarito. Diante de "somente/apenas", pergunte: existe outra pessoa que também responde?

Cebraspe · ACE (TCE MS)/TCE MS/Direito · 2025 · Caderno 06, nº 60

Durante o retorno de uma fiscalização, um servidor efetivo do TCE/MS dirigia uma viatura oficial quando, por distração, colidiu de forma culposa, com um veículo particular, tendo causado danos materiais ao particular.

Considerando as regras de responsabilidade civil aplicáveis ao servidor público e ao Estado, assinale a opção correta.

a) O Estado responde subjetivamente pelos danos causados ao particular, não sendo assegurado o direito de regresso contra o servidor visto que não houve dolo.

b) O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular, assegurado o direito de regresso contra o servidor somente no caso de dolo.

c) O servidor não responde subjetivamente, pois a conduta foi praticada durante o exercício da função pública, o que caracteriza excludente de responsabilidade.

d) O servidor não responde diretamente perante o particular prejudicado, ainda que tenha agido com culpa; a responsabilidade é do Estado, assegurado o direito de regresso contra o servidor.

e) Apenas o servidor será responsabilizado civilmente, já que o dano decorreu de ato pessoal (distração) durante a condução.

GABARITO: D

Gabarito D. O Estado responde objetivamente; o servidor não pode ser acionado diretamente pela vítima (Tema 940), mas responde em regresso, por culpa (distração) ou dolo. (b) regresso também por culpa, não só dolo; (c) o exercício da função não é excludente; (e) o servidor agia nessa qualidade.

Cebraspe · NeR (TJ RR)/TJ RR/Provimento · 2025 · Caderno 06, nº 61

Lucas, Pedro, João e Frederico são servidores públicos que, no exercício de suas funções, causaram prejuízo a terceiros. Lucas é servidor da secretaria da saúde de certo estado; Pedro, do gabinete do governador de certo estado; João, de autarquia estadual; e Frederico, de fundação pública estadual.

Nessa situação, conforme o entendimento jurisprudencial do STF, responderá direta e civilmente pelo prejuízo causado

a) João, apenas.

b) Frederico, apenas.

c) o Estado.

d) Lucas, apenas.

e) Pedro, apenas.

GABARITO: C

Gabarito C. Nenhum servidor responde diretamente perante a vítima (Tema 940). Secretaria de saúde e gabinete são órgãos do Estado.

Pegadinha: Rigor técnico: o servidor da autarquia (João) e o da fundação (Frederico) geram responsabilidade da própria autarquia e da própria fundação, que têm personalidade. A alternativa "o Estado" ganha por eliminação, porque as outras atribuem responsabilidade direta ao servidor.

Cebraspe · AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno 06, nº 134

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

O polo passivo de ação de indenização em razão de dano causado a particular por magistrado no exercício de suas funções deve contemplar, conjuntamente, o Estado e o magistrado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Ação por ato de magistrado vai contra o Estado, não contra o juiz, e muito menos em conjunto (RE 228.977; Tema 940). O juiz responde em regresso por dolo ou fraude.

Cebraspe · AFT (SEFAZ SE)/SEFAZ SE/Geral · 2025 · Caderno 06, nº 136 · Caderno 07, nº 62

A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) Atualmente, alguns doutrinadores do direito administrativo têm defendido como fundamento da responsabilidade civil do Estado a adoção da teoria do risco social, segundo a qual os atos estatais se dividem em atos de império e atos de gestão.

b) A administração pública responde civilmente pelos danos causados por seus agentes, salvo se eles estiverem amparados por causa excludente de ilicitude penal.

c) Em caso de responsabilidade civil do Estado por rompimento de barragem, é possível a comprovação de prejuízos de ordem material por prova exclusivamente testemunhal, diante da impossibilidade de produção ou utilização de outro meio probatório.

d) O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil em face do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do fato.

e) Nas ações de responsabilidade civil do Estado, é imprescindível a denunciação da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo.

GABARITO: C

Gabarito C: em desastres como o rompimento de barragem, admite-se prova exclusivamente testemunhal de danos materiais quando outro meio é impossível. (a) risco social não tem relação com império e gestão; (b) causa excludente de ilicitude penal não afasta a responsabilidade civil do Estado (ato lícito também gera dever de indenizar; CC, arts. 188, II, 929 e 930); (d) o termo inicial é a ciência do dano (actio nata); (e) a denunciação da lide não é obrigatória.

Cebraspe · Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos · 2024 · Caderno 06, nº 62

Marcos, funcionário de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte de passageiros no Distrito Federal, ao conduzir ônibus de propriedade da sociedade empresária durante a execução do serviço público concedido, foi responsável por acidente que ocasionou danos materiais no veículo de propriedade de Alessandro.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

No polo passivo de eventual ação de indenização proposta por Alessandro, deverá constar ou o Distrito Federal, ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, ou Marcos, responsável pelo acidente.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Marcos é parte ilegítima (Tema 940); a ação vai contra a concessionária, que responde objetivamente. O DF (poder concedente) só responde de forma subsidiária. Logo, a alternativa "ou o DF, ou a concessionária, ou Marcos" está errada.

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno 06, nº 64

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Para segurança da administração pública, a reparação de dano extracontratual deve ocorrer necessariamente por meio de ação judicial.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A reparação pode ser feita na via administrativa, se a Administração reconhecer a responsabilidade e houver acordo sobre o valor (MSZ 15.8).

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2024 · Caderno 06, nº 65

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

O direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano depende da demonstração da conduta, do prejuízo causado ao terceiro e do nexo de causalidade entre o referido prejuízo e a conduta, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O regresso exige dolo ou culpa do agente. Conduta, dano e nexo bastam para a vítima contra o Estado, não para o Estado contra o agente.

Pegadinha: Item que copia os requisitos da responsabilidade objetiva e os aplica ao regresso. Regresso = subjetivo, sempre.

Cebraspe · Prom Jus (MPE AM)/MPE AM · 2023 · Caderno 06, nº 66 · Caderno 07, nº 29

Em relação ao direito de regresso, assinale a opção correta.

a) O poder público responde pela indenização por dano causado a particular em razão de ato de notário ou tabelião, assegurado o direito de regresso contra o delegatário da atividade.

b) A ação regressiva é dispensável para que o agente público causador do dano ressarça o Estado do que este houver desembolsado como indenização à vítima.

c) Nas ações de responsabilidade civil do Estado, a vítima do dano pode optar por incluir no polo passivo da relação processual, desde logo, o agente público causador do ilícito.

d) Em regra, a responsabilidade do Estado e o decorrente direito de regresso são possíveis mesmo quando o agente atuar fora de suas funções profissionais.

e) Uma vez ajuizada ação contra o Estado para indenizar vítima de dano causado por agente público, o poder público pode promover imediatamente ação regressiva contra esse agente público.

GABARITO: B

Gabarito B: o agente pode ressarcir voluntariamente ou na via administrativa (por exemplo, desconto em folha com sua concordância), sem necessidade de ação regressiva. (a) o Tema 777 diz que o regresso contra o notário cabe "nos casos de dolo ou culpa"; a alternativa omitiu essa condição; (c) a vítima não pode incluir o agente no polo passivo (Tema 940); (d) fora das funções não há responsabilidade do Estado; (e) o regresso pressupõe que o Estado tenha sido condenado e pago.

Pegadinha: Em múltipla escolha, a alternativa A parece certa, mas omite o requisito de dolo ou culpa. Prefira a alternativa sem condição faltando.

ANULADA

Cebraspe · AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito · 2023 · Caderno 06, nº 67

Em relação aos poderes e aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item.

Se uma pessoa ajuizar ação de indenização com base na responsabilidade objetiva do Estado e demonstrar dolo de agente público, é juridicamente admissível inserir o agente em litisconsórcio passivo com a pessoa jurídica de direito público demandada.

Certo | **Errado**

QUESTÃO ANULADA

Anulada. A doutrina (MSZ e Cahali, 15.8) admite litisconsórcio facultativo quando o autor alega dolo ou culpa do agente; o STF (Tema 940) não admite. Com fundamentos opostos, o item ficou sem gabarito seguro.

Pegadinha: Se o item disser "segundo o STF", o agente é parte ilegítima. Se disser "segundo a doutrina de Maria Sylvia", o litisconsórcio é possível.

Cebraspe · Proc (PGE SE)/PGE SE · 2023 · Caderno 06, nº 145 · Caderno 07, nº 69

No que diz respeito ao direito de regresso, assinale a opção correta.

a) O direito de regresso não pode ser invocado nos casos de atos meramente culposos de agente público.

b) Agente público que deva ressarcir o Estado em caráter regressivo somente pode ser responsabilizado na via judicial.

c) Não tem direito de regresso contra o poder concedente o concessionário de serviço público que tenha causado dano.

d) Pelo fato de exercerem atividade a título privado, não cabe responsabilização do Estado por atos de notários e registradores nem, em consequência, direito de regresso contra estes.

e) Juízes podem ser responsabilizados com base no direito de regresso.

GABARITO: E

Gabarito E. Juízes podem responder em regresso, mas só por dolo ou fraude (CPC, art. 143), conforme o RE 228.977. (a) o regresso cabe por culpa; (b) o ressarcimento pode ser administrativo; (c) o concessionário responde em nome próprio, sem regresso contra o poder concedente; (d) contraria o Tema 777.

Pegadinha: Juiz, membro do MP, advogado público e defensor: regresso só com dolo ou fraude (CPC, arts. 143, 181, 184 e 187). Servidor comum: dolo ou culpa.

Cebraspe · Del Pol (PC RJ)/PC RJ · 2022 · Caderno 06, nº 70

Maria trafegava em seu carro na Ponte Rio-Niterói, durante a manhã, a caminho do trabalho, sentido Rio de Janeiro, quando, em meio ao trânsito lento, foi surpreendida por uma viatura da polícia civil, que passou de forma brusca e acelerada ao lado de seu veículo, causando um leve abalroamento, que levou a motorista a colidir contra o veículo à sua frente, o que, afinal, causou graves danos a esses dois carros. Apesar do acidente e dos danos materiais aos dois veículos, não houve feridos. Apsós confeccionar a declaração de acidente de trânsito no site da Polícia Rodoviária Federal, Maria resolveu comparecer ao plantão da Corregedoria-Geral da Polícia Civil, para noticiar o ocorrido, tendo indicado o número da unidade policial inscrito na viatura, assim como o horário em que o abalroamento havia acontecido. Em sua apuração preliminar, a corregedoria identificou os policiais civis que estavam na viatura, assim como constatou que eles não se dirigiam a nenhuma diligência policial na ocasião, apenas buscavam fugir do engarrafamento. Após regular sindicância administrativa disciplinar, os policiais foram punidos. Ao tomar conhecimento do resultado da apuração da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, Maria decidiu ajuizar ação para obter do Estado reparação civil, tendo em vista os danos causados ao seu veículo.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, com relação à responsabilidade civil dos servidores públicos.

a) Maria deverá ajuizar ação de responsabilidade civil em desfavor do policial que conduzia a viatura quando do abalroamento, já que foi apurado, no procedimento disciplinar, que ele atuou com dolo ou culpa.

b) A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, não sendo possível a responsabilização civil do servidor que causou o dano, nem mesmo em ação de regresso.

c) Cabe à vítima do dano a escolha do polo passivo da demanda, podendo ela ajuizar ação contra o servidor policial civil que causou o dano ou contra o Estado, ente político.

d) Ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, em observância ao princípio da dupla garantia, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

e) É cabível ação de regresso contra o agente responsável pelo dano somente nos casos de ato doloso.

GABARITO: D

Gabarito D, transcrição do Tema 940, com o nome do princípio: dupla garantia (para a vítima, um patrimônio solvente; para o servidor, só responder perante a pessoa jurídica). (a) e (c) atribuem legitimidade ao servidor; (b) nega o regresso; (e) o regresso cabe também por culpa.

Cebraspe · AFT (SEFAZ SE)/SEFAZ SE/Geral · 2022 · Caderno 06, nº 72

A respeito da ação regressiva, assinale a opção correta.

a) Tal ação é cabível na hipótese de ação culposa do agente, ainda que a administração tenha sido absolvida em ação improcedente.

b) O prazo prescricional para ação regressiva contra concessionário ou permissionário é de três anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória.

c) A ação de regresso é baseada na doutrina da teoria objetiva.

d) Na hipótese de condenação de ressarcimento ao erário, o servidor terá o prazo de trinta dias para liquidar a dívida com a administração, com parcelamento em até 24 meses.

e) A responsabilidade do concessionário é primária e subjetiva, uma vez que depende da comprovação de culpa ou dolo.

GABARITO: B

Gabarito B. (a) Absolvida a Administração, não há o que ressarcir; (c) o regresso é subjetivo; (d) o prazo de 30 dias para quitar com parcelamento de 24 meses não está na Lei 8.112 (art. 46: parcelas não inferiores a 10% da remuneração; art. 47: 60 dias para quem é demitido ou exonerado); (e) a responsabilidade da concessionária é objetiva e primária. A alternativa B aplica ao regresso contra pessoa privada o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC, contado do trânsito em julgado.

Pegadinha: Tema de baixa incidência. Guarde a ideia: o regresso nasce do pagamento ou da condenação, não do fato danoso.

ANULADA Cebraspe · Adm (FUB)/FUB · 2022 · Caderno 06, nº 74

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

No âmbito do direito de regresso a ser exercido pelo Estado em face do servidor público responsável por dano ao erário, não é permitida a fixação unilateral pela administração pública de descontos sobre os vencimentos do servidor.

Certo | Errado

QUESTÃO ANULADA

Anulada. O art. 46 da Lei 8.112 prevê reposição em folha mediante prévia comunicação ao servidor, e a jurisprudência exige concordância ou processo com contraditório para descontar indenização ao erário. O item admitia leituras opostas.

Cebraspe · Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas · 2022 · Caderno 06, nº 75

A respeito de responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

O direito de obter indenização em decorrência de responsabilidade civil do Estado prescreve em cinco anos, não se aplicando esse prazo a pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

O prazo de 5 anos (Lei 9.494/97, art. 1º-C; Decreto 20.910/32) alcança também as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (MSZ 15.8).

Pegadinha: O STJ firmou que contra a Fazenda vale o prazo quinquenal, e não o trienal do Código Civil.

Cebraspe · Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas · 2022 · Caderno 06, nº 76 · Caderno 07, nº 33

A respeito de responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva com relação aos danos causados a terceiros por agentes públicos, seja por dolo ou culpa, podendo ser acordado o pagamento da reparação na esfera administrativa, desde que a administração pública reconheça desde logo a sua responsabilidade e haja entendimento entre os envolvidos quanto ao valor da indenização.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Responsabilidade objetiva; reparação administrativa possível quando a Administração reconhece a responsabilidade e há acordo sobre o valor. O item reproduz MSZ 15.8.

Cebraspe · Of (PM RO)/PM RO/Combatente · 2022 · Caderno 06, nº 77

Pedro, soldado da Polícia Militar do Estado de Rondônia, conduzia viatura quando, por desatenção, colidiu contra automóvel de propriedade da cidadã Rosa, causando-lhe danos materiais. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, relativa à responsabilidade civil do Estado.

a) Caso queira ajuizar ação para reparar o dano que sofreu, Rosa deverá promovê-la contra o estado de Rondônia, e não contra a pessoa do soldado Pedro.

b) Se Rosa propuser ação apenas contra o estado de Rondônia, isso afastará a possibilidade de o soldado Pedro ser posteriormente responsabilizado pelo evento.

c) Caso ajuíze ação para reparar o dano que sofreu, Rosa somente terá sucesso nessa demanda se conseguir demonstrar culpa ou dolo do soldado Pedro na condução da viatura.

d) Ainda que o estado de Rondônia provasse que o acidente fora causado por culpa exclusiva de Rosa, ele deveria responder pelos danos causados ao automóvel dela.

e) Em casos como o narrado, não há necessidade de dano para que se configure responsabilidade civil do Estado.

GABARITO: A

Gabarito A. (a) Tema 940; (b) o soldado continua sujeito a regresso; (c) a vítima não precisa provar culpa; (d) culpa exclusiva da vítima exclui; (e) sem dano não há responsabilidade.

Cebraspe · Of (PM RO)/PM RO/Combatente · 2022 · Caderno 06, nº 78 · Caderno 07, nº 34

A respeito do direito de regresso na responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) Para haver direito de regresso do Estado contra agente público causador de dano, é necessário que o dolo ou a culpa deste conste expressamente na própria ação judicial em que o Estado tenha sido condenado.

b) Mesmo sem relação de causa e efeito entre o dano e a conduta do agente público, pode-se configurar a responsabilidade deste.

c) Não há direito de regresso do Estado contra agente público se o ato praticado por este não tiver sido doloso ou culposo e se o Estado não tiver sido compelido a indenizar o dano decorrente de tal ato.

d) As regras sobre responsabilidade civil e direito de regresso no direito administrativo são, basicamente, as mesmas vigentes no direito civil.

e) A promoção de ação regressiva contra agente público causador de dano é faculdade que se caracteriza como exercício de poder discricionário do Estado.

GABARITO: C

Gabarito C: sem dolo ou culpa do agente, ou sem a condenação do Estado a indenizar, não há regresso. (a) o dolo ou culpa é apurado na própria ação regressiva; (b) sem nexo não há responsabilidade; (d) os regimes são distintos; (e) o regresso é dever, não faculdade discricionária.

D. Atos legislativos, jurisdicionais e casos especiais

Leis e regulamentos MSZ 15.6

Contra a responsabilidade: soberania do Legislativo, generalidade das leis, eleição dos parlamentares pelos próprios cidadãos. A favor: o Legislativo deve obediência à Constituição; nem toda lei é geral; o mandato é para fazer leis constitucionais. Hoje se aceita a responsabilidade em quatro hipóteses:

Hipótese	Condição
Lei inconstitucional	Prévia declaração do vício pelo STF, mais dano e nexo
Regulamento ou ato normativo inconstitucional (inclusive de agência)	Prévia declaração judicial do vício
Regulamento ou ato normativo **ilegal**	Dispensa declaração prévia: discute-se a ilegalidade na própria ação de indenização
Lei de efeitos concretos	Gera responsabilidade **mesmo se constitucional**: é ato administrativo quanto ao conteúdo
Omissão legislativa ou regulamentar	MI 283: declarada a mora e vencido o prazo, indenização contra a União. Na revisão geral anual (art. 37, X) o STF negou indenização

Atos jurisdicionais MSZ 15.7

- Regra na jurisprudência: **não geram indenização**. MSZ critica e rebate os argumentos (soberania, independência, "juiz não é funcionário", coisa julgada): a indenização não altera a coisa julgada.
- Exceções expressas: **erro judiciário** e **prisão além do tempo fixado na sentença** (CF, art. 5º, LXXV; CPP, art. 630).
- Juiz responde em regresso por dolo, fraude ou recusa, omissão ou retardamento injustificado (CPC, art. 143). A ação vai contra o Estado (RE 228.977).
- Atos judiciais **não jurisdicionais** (administrativos) seguem a regra geral, objetiva.

Pegadinhas do bloco D

- **"A mera declaração de inconstitucionalidade basta."** Errado: falta dano e nexo.
- **"Obra pública, por ser de interesse público, não gera indenização."** Errado: ato lícito com dano anormal e específico indeniza.
- **"Trânsito em julgado impede a indenização por erro judiciário."** Errado.
- **Ato administrativo do Judiciário ou do Legislativo exige culpa.** Errado: segue a regra objetiva.

11 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito · 2025 · Caderno 06, nº 115

No que concerne à responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes públicos, bem como à improbidade administrativa, julgue o item subsequente, observando, no que for cabível, a jurisprudência do STF.

A responsabilidade civil do Estado em decorrência de atos judiciais é fundamentada na teoria da culpa administrativa, de modo que o administrado somente poderá exercer o direito à reparação dos prejuízos sofridos se comprovar mau funcionamento do serviço.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Atos jurisdicionais, em regra, não geram responsabilidade do Estado (salvo erro judiciário e prisão além do tempo, CF, art. 5º, LXXV). Não se aplica a teoria da culpa administrativa como regra para eles.

Cebraspe · AFP (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/Administrativo Financeira · 2025 · Caderno 06, nº 133

Julgue os seguintes itens, em relação à responsabilidade civil do Estado.

> I A responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada no risco integral, devendo haver a demonstração da ação do agente e o resultado.

> II A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade do Estado, ao passo que a culpa concorrente não interfere na responsabilidade, uma vez que esta é objetiva.

> III A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva em relação aos usuários e subjetiva em relação aos não usuários.

> IV O Estado deve indenizar o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.

b) Apenas o item I está certo.

c) Apenas o item II está certo.

d) Apenas o item III está certo.

e) Apenas o item IV está certo.

GABARITO: E

Gabarito E (só o IV). I: a responsabilidade é objetiva, pelo risco administrativo. II: culpa concorrente atenua. III: é objetiva também perante não usuários. IV: CF, art. 5º, LXXV.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade · 2024 · Caderno 06, nº 116

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

Nos casos em que o réu tenha sido condenado criminalmente por erro judiciário, o trânsito em julgado da sentença condenatória impede que o Estado seja responsabilizado civilmente pelo referido ato judicial.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

CF, art. 5º, LXXV: "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença". O trânsito em julgado não impede: a indenização não altera a coisa julgada (MSZ 15.7; CPP, art. 630).

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito · 2024 · Caderno 06, nº 122

No que se refere à responsabilidade do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item.

Como obras públicas são realizações da administração em prol do interesse público, delas não resulta dano indenizável a título de responsabilidade do Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Obra pública pode gerar indenização, inclusive quando lícita, se causar dano anormal e específico (MSZ 15.3: "danos decorrentes de obra pública, ainda que licitamente realizada").

Pegadinha: Interesse público não é excludente. Ato lícito também gera responsabilidade.

Cebraspe · Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito · 2023 · Caderno 06, nº 117

A respeito da responsabilidade civil do Estado, com fundamento na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o seguinte item.

Para a doutrina clássica, os atos administrativos praticados pelos Poderes Judiciário e Legislativo só ensejam a responsabilização do Estado quando for verificada culpa na prática de tais atos eivados de lesividade e ilegitimidade.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Atos administrativos praticados pelo Legislativo e pelo Judiciário (atividade-meio) seguem a regra geral do art. 37, § 6º: responsabilidade objetiva, sem exigir culpa (MSZ 15.7).

Pegadinha: Separe ato jurisdicional (em regra não indeniza) de ato administrativo do Judiciário (indeniza como qualquer ato administrativo).

Cebraspe · Proc (PGE RR)/PGE RR · 2023 · Caderno 06, nº 118

Em relação à responsabilidade civil do Estado e a sua evolução histórica no contexto brasileiro, julgue o item seguinte.

É plenamente admissível a responsabilidade estatal pelo dano causado por lei inconstitucional.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto para a banca. MSZ (15.6) adota a tese da responsabilidade por lei inconstitucional, desde que o vício seja declarado pelo STF e haja dano e nexo.

Pegadinha: "Plenamente admissível" foi aceito. Se o item disser que basta a declaração de inconstitucionalidade, sem dano, marque ERRADO (veja a questão da PM PA).

Cebraspe · Alun Of (PM PA)/PM PA · 2023 · Caderno 06, nº 146 · Caderno 07, nº 70

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens seguintes.

> I Os danos ocasionados a particulares em decorrência de atos de multidões, via de regra, não atraem a responsabilização do Estado, porquanto considera-se que tais atos são praticados por terceiros.

> II O suicídio de detentos, ainda que ocorrido no interior do estabelecimento prisional, configura culpa exclusiva da vítima, eximindo o Estado de responsabilização extracontratual.

> III A mera declaração de inconstitucionalidade de uma lei é razão suficiente para se caracterizar a responsabilidade civil do Estado em face do administrado, considerada a ilegítima atuação do Poder Legislativo.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.

b) Apenas o item I está certo.

c) Apenas o item II está certo.

d) Apenas o item III está certo.

e) Todos os itens estão certos.

GABARITO: B

Gabarito B (só o I). I: atos de multidão são fato de terceiro; o Estado só responde se houver omissão (MSZ 15.4). II: suicídio de detento pode gerar responsabilidade (Tema 592), salvo se o Estado provar que não podia evitá-lo. III: a mera declaração de inconstitucionalidade não basta; é preciso dano e nexo.

Cebraspe · DP TO/DPE TO · 2022 · Caderno 06, nº 119 · Caderno 07, nº 53

Os atos emanados da administração pública que produzam danos estarão sujeitos à responsabilidade civil. No que tange aos atos legislativos,

a) a responsabilidade civil é atribuída ao Estado em relação aos danos gerados por ato praticado com base em lei inconstitucional, sendo a lei, e não o ato, causa direta da responsabilidade.

b) é vedada a atribuição de responsabilidade civil ao Estado, uma vez que atos legislativos não produzem danos indenizáveis aos indivíduos.

c) a responsabilidade civil atribuída ao Estado é circunscrita aos atos legislativos emanados do Poder Executivo.

d) a responsabilidade civil é atribuída ao Estado quando a lei, objeto de declaração de inconstitucionalidade, produz danos aos particulares.

e) é vedada a atribuição de responsabilidade civil ao Estado, porque a responsabilidade é restrita aos atos administrativos.

GABARITO: D

Gabarito D. Há responsabilidade quando a lei declarada inconstitucional produz danos. (a) inverte: o dano vem da aplicação da lei; (b) e (e) negam a responsabilidade; (c) não se limita a atos do Executivo.

Cebraspe · Proc DF/PG DF · 2022 · Caderno 06, nº 120 · Caderno 07, nº 54

Julgue o item subsequente, relativos aos direitos dos usuários de serviços públicos, a tombamento, à responsabilidade do Estado, a atos de improbidade administrativa e ao Plano Distrital de Política para Mulheres (PDPM).

Em regra, atos jurisdicionais não são aptos a gerar indenização com base no regime jurídico da responsabilidade do Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Correto. Em regra, atos jurisdicionais não geram indenização (soberania, independência, coisa julgada). Exceções: erro judiciário, prisão além do tempo (CF, art. 5º, LXXV) e dolo ou fraude do juiz (CPC, art. 143). MSZ critica essa jurisprudência (15.7).

Cebraspe · ATrib (Pref Maringá)/Pref Maringá · 2022 · Caderno 06, nº 121

Para que seja possível responsabilizar o Estado por atos legislativos inconstitucionais, é imprescindível que

a) haja nexo causal entre a lei inconstitucional e o dano ocorrido.

b) a lei tenha caráter genérico e abstrato.

c) a inconstitucionalidade tenha sido reconhecida pelo Poder Legislativo antes de declarada pelo Poder Judiciário.

d) a lei tenha sido promulgada pelo Congresso Nacional.

e) tenha ocorrido vício de inconstitucionalidade material.

GABARITO: A

Gabarito A. Sem nexo entre a lei inconstitucional e o dano não há responsabilidade. Não importa se a lei é genérica, se o vício é material ou formal, nem quem a promulgou; a declaração cabe ao Judiciário (STF).

Cebraspe · AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração · 2020 · Caderno 07, nº 71

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) É vedado ao Estado realizar pagamento administrativo de dano causado a terceiro, devendo aguardar eventual condenação em ação judicial para proceder ao pagamento mediante precatório.

b) O Estado não deve indenizar prejuízos oriundos de alteração de política econômico-tributária caso não se tenha comprometido previamente por meio de planejamento específico.

c) A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público gera direito a indenização caso se comprove cabalmente erro da administração pública.

d) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários, mas subsidiária para não usuários.

e) O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados de empresa terceirizada não gera responsabilidade solidária do poder público, mas tão somente subsidiária.

GABARITO: B

Gabarito B: mudança de política econômica não gera indenização, salvo quando o Estado se comprometeu antes (planejamento específico, confiança legítima). (a) cabe pagamento administrativo; (c) nomeação tardia só gera indenização em arbitrariedade flagrante (Tema 671); (d) objetiva para usuários e não usuários; (e) a responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas exige culpa na fiscalização (Tema 246); não é automática.

6.2 Responsabilidade por ato comissivo

MSZ 15.2.3 e 15.3

Na conduta comissiva vale o **risco administrativo**: a culpa é substituída pelo nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço e o prejuízo. É indiferente se o serviço funcionou bem ou mal.

Pressupostos da responsabilidade objetiva `MSZ 15.2.3`

1. Ato **lícito ou ilícito** praticado por agente público.
2. Dano **específico** (atinge um ou alguns membros da coletividade) e **anormal** (supera os inconvenientes normais da vida em sociedade).
3. **Nexo de causalidade** entre o ato e o dano.

Alguns autores dizem que o Estado só responde por ato *antijurídico*. MSZ aceita a expressão desde que "antijurídico" signifique o ato ilícito **e** o ato lícito que cause dano anormal e específico. Do contrário, danos de obra pública feita licitamente ficariam sem indenização.

O exemplo de ato lícito da MSZ: estado de necessidade

Destruir coisa alheia para remover perigo iminente não é ilícito (CC, art. 188, II). Mesmo assim, se o dono não foi culpado pelo perigo, tem direito à indenização (art. 929). Se o perigo foi criado por terceiro, quem indenizou tem regresso contra ele (art. 930). Aplicado ao Estado no poder de polícia: o Estado indeniza o dono e cobra do terceiro.

Jurisprudência que a banca usa

- **Tema 1055 (RE 1.209.429):** é objetiva a responsabilidade por jornalista ferido por policiais em manifestação com tumulto. Excludente: culpa exclusiva, se ele descumprir advertência ostensiva sobre área de grave risco.
- **Tema 1237 (ARE 1.385.315, 2024):** morte ou ferimento em operação de segurança pública gera responsabilidade pelo risco administrativo; é do Estado o ônus de provar excludentes; perícia inconclusiva sobre a origem do disparo não basta para afastar a responsabilidade.

Pegadinhas do 6.2

- **"Presunção absoluta de culpa."** Na objetiva a culpa não é presumida: é irrelevante.
- **"Exige dolo ou culpa do servidor."** Só para o regresso.
- **"Ato lícito não gera responsabilidade"** ou "o fundamento é a legalidade". O fundamento é a isonomia (repartição dos encargos sociais).
- **Para o ato ilícito não se exige dano anormal e específico.** Esse filtro é do ato lícito.
- **Excludente de ilicitude penal** (legítima defesa, estado de necessidade) não afasta, por si, a responsabilidade civil do Estado.

12 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · Ana Amb (Ipaam)/IPAAM/Direito · 2026 · Caderno 06, nº 126

A responsabilidade civil comissiva do Estado é, em regra,

a) subjetiva.

b) objetiva, fundada no risco administrativo, havendo a possibilidade de ação regressiva, independentemente de dolo ou culpa do agente.

c) objetiva, fundada no risco integral, havendo a possibilidade de ação regressiva, independentemente de dolo ou culpa do agente.

d) objetiva, fundada no risco administrativo, havendo a possibilidade de ação regressiva se houver dolo ou culpa do agente.

e) objetiva, fundada no risco integral, havendo a possibilidade de ação regressiva se houver dolo ou culpa do agente.

GABARITO: D

Gabarito D: objetiva, risco administrativo, regresso se houver dolo ou culpa do agente. As alternativas erradas trocam o risco (integral) ou dispensam dolo ou culpa no regresso.

Cebraspe · Alun Of (PM DF)/PM DF · 2026 · Caderno 06, nº 130 · Caderno 07, nº 58

José, policial militar da PMDF, conduzia uma viatura durante operação de serviço, quando se envolveu em acidente de trânsito com Pedro, que dirigia seu carro particular.

Nessa situação hipotética, no que concerne à responsabilidade civil do Estado,

a) o Distrito Federal somente será responsabilizado se houver demonstração de dolo ou culpa de José, haja vista a predominância do interesse público sobre o interesse privado.

b) independentemente da demonstração de dolo ou culpa de José, caso o Distrito Federal seja responsabilizado, haverá a possibilidade de ação de regresso em face do policial militar.

c) caso fique demonstrada a culpa concorrente de Pedro para o acidente, a responsabilidade civil do Distrito Federal será atenuada, porém não excluída.

d) a responsabilidade civil do Distrito Federal é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral.

e) para a responsabilização civil do Distrito Federal, há necessidade apenas de demonstração da ação ou omissão do agente José e do dano a Pedro.

GABARITO: C

Gabarito C. Viatura em serviço: responsabilidade objetiva do DF; culpa concorrente de Pedro atenua (CC, art. 945). (a) não exige dolo ou culpa; (b) regresso exige dolo ou culpa; (d) risco administrativo; (e) falta o nexo causal.

Cebraspe · Ass Arr (Pref Porto Velho)/Pref Porto Velho · 2026 · Caderno 06, nº 132

Assinale a opção correta acerca da responsabilidade civil estatal.

a) A responsabilidade civil prevista na CF exclui danos causados por concessionárias de serviço público.

b) O direito de regresso assegurado à pessoa jurídica de direito público contra o agente causador de dano a terceiros pode ser exercido independentemente de dolo ou culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo suportado pelo erário.

c) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público por dano causado a terceiros não exige a punição do agente público responsável pela conduta lesiva, sendo suficiente que o dano decorra de atividade atribuível ao Estado e que reste demonstrado o nexo causal entre essa atividade e o prejuízo sofrido.

d) A responsabilidade civil objetiva do Estado é afastada nos casos de culpa concorrente da vítima, caso fortuito e força maior, hipóteses em que o Estado fica desobrigado do dever de indenizar.

e) O direito de regresso da pessoa jurídica de direito público contra o agente causador de dano a terceiros pode ser exercido somente em casos de culpa grave, por força do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência.

GABARITO: C

Gabarito C: a responsabilidade do Estado não depende de punir o agente; basta o dano decorrer de atividade estatal com nexo causal. (a) concessionárias estão no § 6º; (b) e (e) o regresso exige dolo ou culpa (qualquer grau); (d) culpa concorrente atenua; não afasta.

Cebraspe · PMF (INSS)/INSS · 2025 · Caderno 06, nº 7 · Caderno 07, nº 4

No tocante à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado prescinde da existência de dolo ou culpa, ao passo que a configuração da responsabilidade do agente público requer a presença desses elementos subjetivos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. São duas regras no art. 37, § 6º: responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva do agente (MSZ 15.3).

Cebraspe · AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental · 2025 · Caderno 06, nº 9

A respeito da responsabilidade civil do Estado e da improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

No Brasil, a responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, isto é, é necessário, em regra, comprovar a existência de conduta estatal, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano provocado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Ato comissivo: responsabilidade objetiva, risco administrativo; provar conduta, dano e nexo causal.

Cebraspe · Adm (FUB)/FUB · 2025 · Caderno 06, nº 15

Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Para a responsabilização civil do Estado, é necessária a demonstração da ação do agente público, do dano e do nexo de causalidade, além da comprovação de dolo ou culpa do servidor.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Na responsabilidade objetiva basta conduta, dano e nexo; dolo ou culpa do servidor só interessa ao regresso.

Cebraspe · AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração · 2025 · Caderno 06, nº 16

No que concerne à responsabilidade civil da administração pública e à Lei de Acesso à Informação, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil objetiva do Estado obriga a administração pública a reparar todo dano causado por seus agentes no exercício de suas funções, dada a presunção absoluta de culpa estatal.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Responsabilidade objetiva não é presunção absoluta de culpa nem obrigação de reparar "todo" dano: há excludentes (culpa exclusiva da vítima, força maior), e a culpa simplesmente não é examinada.

Pegadinha: Objetiva ≠ culpa presumida. Na objetiva, a culpa é irrelevante. Presunção de culpa é a tese de MSZ e Celso Antônio para a omissão (15.5).

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura · 2025 · Caderno 06, nº 17 · Caderno 07, nº 8

Julgue o item seguinte, com relação à responsabilidade civil do Estado segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

Caso um ato lícito do Estado cause dano anormal e específico a determinado indivíduo, o dever de indenizar se fundamenta no princípio da isonomia, e não no princípio da legalidade.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. O fundamento da indenização por ato lícito é a isonomia (igualdade de todos perante os encargos sociais, repartição dos encargos), não a legalidade, que foi respeitada.

Cebraspe · ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação · 2024 · Caderno 06, nº 20

Helena, agindo na condição de servidora ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou ação de indenização contra a agência.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

A agência, como pessoa jurídica de direito público, deverá arcar com os danos causados por Helena, com base na responsabilidade civil objetiva do Estado, devendo o terceiro comprovar a culpa de Helena.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Agência reguladora é autarquia (direito público): responde objetivamente. O terceiro não precisa provar culpa de Helena; isso só importa para o regresso.

Cebraspe · TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial · 2024 · Caderno 06, nº 27

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Excepcionalmente, é possível a responsabilização civil do Estado em decorrência de atos lícitos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Ato lícito gera responsabilidade quando causa dano anormal e específico, rompendo a igualdade perante os encargos sociais (MSZ 15.1 e 15.3).

Pegadinha: "Excepcionalmente" foi aceito. Em regra, no direito privado, só o ilícito gera dever de indenizar; no direito administrativo, o lícito também pode.

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno 06, nº 140 · Caderno 07, nº 65

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Considere que Carlos, por descuido, tenha causado incêndio na casa de Patrícia, e que, para salvá-la, tenha sido necessário que servidores públicos destruíssem uma parede da casa vizinha, pertencente a Joana. Nesse caso, Joana poderá pleitear a responsabilização civil do Estado pela destruição que os servidores causaram, hipótese em que o Estado poderá ajuizar ação regressiva contra Carlos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Destruir coisa alheia para remover perigo iminente é ato lícito (CC, art. 188, II), mas o dono não culpado tem direito à indenização (art. 929), e quem indenizou tem regresso contra o terceiro culpado pelo perigo (art. 930). É o exemplo de MSZ (15.3) de ato lícito que gera responsabilidade do Estado.

Pegadinha: Culpa de terceiro (Carlos) aqui não exclui a responsabilidade do Estado perante Joana. Serve só para o regresso. É exceção à regra de que fato de terceiro é excludente.

Cebraspe · AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral · 2022 · Caderno 06, nº 43 · Caderno 07, nº 16

Acerca do controle da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

O Estado responde objetivamente pelos danos ocasionados a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. STF, RE 1.209.429 (Tema 1055): é objetiva a responsabilidade do Estado por profissional de imprensa ferido por policiais em manifestação com tumulto. Exclui-se só por culpa exclusiva da vítima, se o jornalista descumprir advertência ostensiva sobre área de grave risco.

6.3 Responsabilidade por omissão

MSZ 15.5 e 15.4

É o tema mais controvertido do capítulo, e por isso o mais fértil em pegadinhas. Há duas correntes:

Corrente	Tese	Quem defende
Objetiva	O § 6º não distingue ação de omissão: basta o nexo entre o prejuízo e a omissão	Segundo MSZ, a maioria da doutrina parece pender para ela
Subjetiva (culpa do serviço)	O Estado responde se o serviço não funcionou, funcionou atrasado ou funcionou mal	Cretella Júnior, Cahali, Oswaldo e Celso Antônio Bandeira de Mello e **Maria Sylvia**

A posição de Maria Sylvia

- Na omissão, o dano em regra **não é causado por agente público**: vem de fato da natureza ou de terceiro, que o Estado poderia ter evitado.
- Exige **dever de agir** e **possibilidade de agir**. A possibilidade se mede no caso concreto, pela **reserva do possível** (razoabilidade).
- Enquanto a conduta comissiva gera responsabilidade sendo lícita ou ilícita, **a omissão tem de ser ilícita**.
- Há **presunção de culpa** do Poder Público (com Celso Antônio): o lesado não prova culpa; o Estado é que deve provar que agiu com diligência.

A posição do STF, que a banca cobra

Situação	Regime	Fonte
Omissão **genérica** (via mal conservada, enchente, falta de policiamento comum)	Subjetiva: falta do serviço, sem identificar o agente	Doutrina clássica; gabaritos de 2022 a 2026
Omissão **específica**, com dever jurídico de agir	Objetiva, risco administrativo	STF; ApexBrasil 2024; TCE-RS 2025
Morte de detento	Responde se descumpriu o dever específico de proteção (CF, art. 5º, XLIX)	Tema 592 (RE 841.526)
Superlotação e condições degradantes	Indeniza inclusive dano moral do preso	Tema 365 (RE 580.252)
Crime de foragido	Só com nexo causal direto entre o momento da fuga e o crime	Tema 362 (RE 608.880)
Explosão em comércio de fogos	Só se violado dever específico: licença concedida sem as cautelas, ou irregularidade conhecida	Tema 366 (RE 136.861)

MSZ registra a evolução do STF: a Corte exigia o dano direto e imediato (fuga há "meses" rompe o nexo), mas passou a alargar a responsabilidade em casos como o estupro praticado por fugitivo beneficiado por descumprimento da Lei de Execução Penal (RE 409.203) e a falta de policiamento ostensivo em áreas de alta periculosidade (STA 223).

Pegadinhas do 6.3

- **"Não há responsabilidade por omissão."** Sempre errado.
- **"Posição consensual da doutrina."** Errado: não há consenso.
- **"Omissão é sempre objetiva"** ou **"sempre subjetiva, segundo o STF"**. As duas estão erradas.
- **"Subjetiva mesmo com dever específico, como a custódia de preso."** Errado, pelo Tema 592.
- **"Omissão pode decorrer de atos lícitos."** Errado, segundo MSZ: a omissão precisa ser ilícita.
- **Foragido "dias após a fuga".** O critério é o nexo direto, não a contagem de dias.
- **Conclusão certa com fundamento errado** (furto de veículo retido "por conduta comissiva"): o Cebraspe marca ERRADO.

---

22 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · APGM (Pref Porto Alegre)/Pref Porto Alegre · 2026 · Caderno 06, nº 102 · Caderno 07, nº 44

Em relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva na modalidade culpa anônima ou falta do serviço, que se configura nos casos em que determinado serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente, independentemente da identificação do agente causador do dano.

b) A teoria do risco integral, adotada como regra geral pelo ordenamento brasileiro para a responsabilidade civil do Estado, impede o reconhecimento de causas excludentes da responsabilidade estatal, inclusive nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima.

c) O caso fortuito e a força maior são causas excludentes da responsabilidade civil do Estado apenas nas hipóteses de condutas comissivas, sendo insuscetíveis de afastar a responsabilidade nas hipóteses de omissão estatal.

d) A responsabilidade do Estado por condutas omissivas é objetiva, equiparando-se ao regime aplicável às condutas comissivas, por força da disciplina constitucional da matéria, que não distingue as duas modalidades de conduta estatal.

GABARITO: A

Gabarito A. Posição clássica (e de MSZ): na omissão, responsabilidade subjetiva, por culpa anônima ou falta do serviço (não funcionou, funcionou mal, funcionou tarde), sem identificar o agente. (b) risco integral não é a regra; (c) força maior também exclui na omissão; (d) a banca não aceitou a tese de que omissão e ação têm o mesmo regime.

Pegadinha: A banca aceita as duas correntes conforme o comando: "em regra/doutrina clássica" → subjetiva; "dever específico, STF" → objetiva. Leia o comando antes da resposta.

Cebraspe · GPE (UNEAL)/UNEAL/Planejamento · 2026 · Caderno 06, nº 103

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

Não há possibilidade de responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, uma vez que tal responsabilidade só se configura pela ação do agente.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O Estado responde por omissão (culpa do serviço ou dever específico de agir).

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Direito · 2026 · Caderno 06, nº 104

Em relação aos poderes da administração pública e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Segundo entendimento do STF, a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, ainda que exista dever jurídico específico de agir, como ocorre em situações de custódia estatal de detento, casos em que, para a responsabilização do poder público, será necessário demonstrar os elementos caracterizadores da culpa da administração.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Com dever jurídico específico de agir, como a custódia de detento, o STF aplica a responsabilidade objetiva (Tema 592, RE 841.526). Não é preciso provar culpa da Administração.

Cebraspe · ACI (CGE AL)/CGE AL · 2026 · Caderno 06, nº 105

Acerca da responsabilidade civil do Estado e do controle da administração pública, julgue o item a seguir.

Há responsabilidade civil do Estado quando pessoa foragida do sistema prisional, dias após sua fuga do presídio, pratica ato contra terceiro.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

STF, RE 608.880 (Tema 362): não há responsabilidade objetiva por crime de foragido quando não demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e o crime. O item afirmou responsabilidade "dias após a fuga", sem nexo direto.

Pegadinha: O critério é o nexo direto (teoria do dano direto e imediato), não um número de dias. Fuga + crime imediato, durante a evasão = responsabilidade.

Cebraspe · Med (TCE RN)/TCE RN · 2026 · Caderno 06, nº 127 · Caderno 07, nº 56

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, observada a jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a teoria do risco integral, adotada pela Constituição Federal de 1988 para embasar a responsabilidade civil do Estado, no caso de erro médico imputado a conduta negligente de servidor público do SUS, que se omita em seu dever de prestar atendimento, deve o Estado responder objetivamente perante a vítima.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Dois erros: a CF não adota o risco integral; e a conduta omissiva do médico do SUS que deixa de atender não é caso de risco integral.

Cebraspe · AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno 06, nº 12

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

A teoria do risco administrativo somente se aplica aos casos de responsabilização civil do Estado por condutas comissivas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O STF aplica o risco administrativo também à omissão específica (Tema 592: morte de detento). Não se limita às condutas comissivas.

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura · 2025 · Caderno 06, nº 106 · Caderno 07, nº 45

Julgue o item seguinte, com relação à responsabilidade civil do Estado segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é, em regra, subjetiva, admitindo-se, entretanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva caso a omissão estatal viole um dever jurídico específico de agir previsto na ordem normativa, como ocorre na hipótese de morte de detento sob custódia do Estado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Síntese do que a banca espera: omissão em regra subjetiva (culpa do serviço); objetiva quando violado dever jurídico específico de agir, como a morte de detento sob custódia (Tema 592).

Cebraspe · Ana (APEX)/ApexBrasil/Aquisições e Jurídico · 2024 · Caderno 06, nº 107 · Caderno 07, nº 46

De acordo com entendimento dominante na jurisprudência do STF, a responsabilidade civil do Estado decorrente de omissão relacionada a dever específico de agir tem natureza

a) objetiva e decorre da aplicação da teoria do risco administrativo.

b) subjetiva e decorre da aplicação da teoria do nexo causal probabilístico.

c) objetiva e decorre da aplicação da teoria do risco integral.

d) subjetiva e decorre da aplicação da teoria da equivalência das condições.

GABARITO: A

Gabarito A. Para o STF, omissão ligada a dever específico de agir gera responsabilidade objetiva, pelo risco administrativo (não pelo integral).

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno 06, nº 108 · Caderno 07, nº 47

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A responsabilidade do Estado por atos omissivos pode surgir de atos lícitos, de atos ilícitos e de atos materiais.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Atos lícitos geram responsabilidade na conduta comissiva; na omissão, ela tem de ser ilícita, isto é, descumprir dever de agir (MSZ 15.5: "a omissão tem que ser ilícita").

Pegadinha: Comissivo: lícito ou ilícito. Omissivo: só ilícito.

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno 06, nº 109 · Caderno 07, nº 48

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

De acordo com a posição consensual da doutrina administrativista, a responsabilidade do Estado por ato omissivo depende da demonstração de culpa.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Não há consenso: MSZ, Celso Antônio, Cretella e Cahali defendem a subjetiva; MSZ reconhece que a maioria parece pender para a objetiva, e o STF tem acórdãos nos dois sentidos (15.5).

Pegadinha: "Posição consensual", "pacífico", "unânime" em tema controvertido = ERRADO.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade · 2024 · Caderno 06, nº 110 · Caderno 07, nº 49

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

Para a caracterização da responsabilidade por omissão estatal, é necessária a violação de um dever jurídico específico de agir do Estado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Sem dever jurídico de agir não há omissão relevante. MSZ (15.5): é preciso o dever de agir e a possibilidade de agir (reserva do possível, razoabilidade).

ANULADA Cebraspe · AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito · 2023 · Caderno 06, nº 31

No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

A responsabilidade objetiva aplica-se às pessoas jurídicas de direito público em casos de atos comissivos e de atos omissivos, independentemente da licitude, ou não, do comportamento do agente público.

Certo | Errado

QUESTÃO ANULADA

Anulada. Responsabilidade objetiva "em atos comissivos e omissivos, independentemente da licitude" entra na controvérsia da omissão (que, segundo MSZ, tem de ser ilícita). Sem posição pacífica, a banca anulou.

Cebraspe · Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista · 2023 · Caderno 06, nº 33

Julgue o item seguinte, considerando os poderes administrativos e a responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil do Estado exige sempre a prática de ato comissivo por parte de algum servidor público.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A responsabilidade pode decorrer de omissão e de ato de agente que não seja servidor em sentido estrito (particular em colaboração, agente político).

Pegadinha: "Sempre" + "ato comissivo" + "servidor público": três restrições que a CF não faz.

Cebraspe · Proc Mun (PGM SP)/Pref SP · 2023 · Caderno 06, nº 34 · Caderno 07, nº 12

Julgue os seguintes itens, a respeito da responsabilidade civil do estado.

> I Conforme a CF, a responsabilidade civil estatal subsume-se à teoria do risco integral, no que diz respeito tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

> II Sob o regime da responsabilidade objetiva, a administração pública responderá civilmente pela ação ou omissão administrativa mesmo diante de evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

> III Em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto na CF, o Estado é responsável pela morte de detento.

> IV O Estado não responde objetivamente por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não for demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.

> V A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assinale a opção correta.

a) Apenas os itens I e II estão certos.

b) Apenas os itens III e V estão certos.

c) Apenas os itens I, II e IV estão certos.

d) Apenas os itens III, IV e V estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

GABARITO: D

Gabarito D (III, IV e V). I: risco integral não é a regra. II: culpa exclusiva da vítima exclui. III: Tema 592. IV: Tema 362. V: Tema 940.

Pegadinha: Questão-modelo: três teses do STF numa mesma lista. Decore os números 592, 362 e 940.

Cebraspe · Proc (PGE ES)/PGE ES · 2023 · Caderno 06, nº 111 · Caderno 07, nº 50

Antônio, réu em processo criminal, estava internado em estado estável em um hospital estadual quando, em uma madrugada, um desafeto o encontrou e o alvejou com tiros de arma de fogo, que posteriormente foram constatados como causa eficiente da morte de Antônio.

Nessa situação hipotética, à luz da responsabilidade civil do Estado,

a) caso Antônio estivesse acompanhado quando sofreu o homicídio, haveria excludente de ilicitude da responsabilidade do Estado.

b) ainda que Antônio estivesse acordado quando sofreu o homicídio, ficaria afastada a alegação de excludente de ilicitude quanto à responsabilidade do Estado.

c) seria afastada a alegação de excludente de responsabilidade do Estado por fato de terceiro apenas se fosse provada a inexistência de agentes de segurança no local no momento do crime.

d) caso Antônio estivesse acordado no momento do homicídio, seria afastada a responsabilidade do Estado.

e) caso Antônio não estivesse algemado no momento do homicídio, seria afastada a responsabilidade do Estado.

GABARITO: B

Gabarito B. Antônio estava sob custódia do Estado (réu internado em hospital estadual): há dever específico de proteção, e a responsabilidade é objetiva. Estar acordado, acompanhado ou algemado não exclui; o homicídio por terceiro não rompe o nexo quando o Estado devia impedir.

Cebraspe · Prom Jus (MPE SC)/MPE SC · 2023 · Caderno 06, nº 112

No que se refere à repartição de competências na CF, aos princípios da administração pública e à responsabilidade civil do poder público, julgue o item subsequente.

O Estado não pode ser responsabilizado civilmente por atos de omissão.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

O Estado responde por omissão.

Cebraspe · Proc Con (TCE MS)/TCE MS · 2023 · Caderno 06, nº 113 · Caderno 07, nº 51

O dever de reparação de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, configura-se quando

a) comprovada a culpa, apenas.

b) comprovados o fato administrativo, o dano, o nexo de causalidade e a culpa.

c) comprovado o dolo, apenas.

d) comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, apenas.

e) comprovados o fato administrativo, o dano, o nexo de causalidade e o dolo.

GABARITO: B

Gabarito B. Para a banca, na omissão do delegatário a responsabilidade é subjetiva: provar fato administrativo (a omissão), dano, nexo e culpa (do serviço).

Cebraspe · Ana Reg (AGER MT)/AGER MT/Direito · 2023 · Caderno 06, nº 143 · Caderno 07, nº 67

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) Em caso de explosão que cause danos a terceiros em estabelecimento comercial que comercialize clandestinamente fogos de artifício, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva, por ausência de fiscalização específica.

b) No caso de um suposto erro médico em hospital público, respaldado pela omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva.

c) Caso foragido do sistema prisional dirigindo veículo em alta velocidade colida com um terceiro e cause-lhe dano, a responsabilidade do Estado será objetiva, devendo o Estado indenizar a vítima.

d) Quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, o Estado somente será responsabilizado se houver comprovação de omissão do ente público.

e) Em caso de concurso público organizado por instituição privada ser cancelado por indícios de existência de fraude, o Estado estará isento de ressarcir qualquer dano causado aos candidatos.

GABARITO: B

Gabarito B: erro médico ligado a omissão (falta de atendimento) foi tratado como responsabilidade subjetiva. (a) venda clandestina de fogos sem conhecimento do poder público: não há responsabilidade, por falta de dever específico violado (Tema 366); (c) foragido: depende de nexo direto (Tema 362); (d) a prestadora responde diretamente; (e) concurso cancelado: o Estado responde subsidiariamente (Tema 512).

Cebraspe · Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB · 2022 · Caderno 06, nº 114 · Caderno 07, nº 52

A respeito do controle da administração pública, das licitações e dos contratos administrativos, das concessões, da organização administrativa e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Caso um ciclista sofra danos materiais em razão de queda sofrida em via pública mal conservada, a indenização devida demandará apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Via mal conservada é omissão genérica: exige culpa do serviço (o serviço não funcionou ou funcionou mal), além do dano e do nexo. Não bastam dano e nexo.

Pegadinha: Omissão genérica (buraco na rua, falta de policiamento comum, enchente) → subjetiva. Omissão específica (preso, aluno, paciente internado) → objetiva.

Cebraspe · Prom Jus (MPE AP)/MPE AP · 2021 · Caderno 07, nº 18

A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) Segundo o entendimento do STF, no caso de omissão da atuação estatal, a responsabilidade será sempre subjetiva, ou seja, somente existirá quando demonstrado culpa ou dolo do agente estatal.

b) Para a configuração da responsabilidade civil do Estado por dano, é desnecessário que o ato lesivo seja ilícito, bastando que haja nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano anormal e específico, ou seja, que o dano tenha ultrapassado os inconvenientes normais da vida em sociedade, em desfavor de pessoas ou grupos determinados.

c) O poder público e os concessionários de serviços públicos respondem, objetiva e solidariamente, por danos causados aos usuários.

d) A tese da reserva do possível é amplamente aceita pelos tribunais superiores, principalmente no contexto de ações que busquem impor ao poder público a obrigação de efetivar políticas públicas previstas em lei.

e) Segundo o STF e o STJ, o suicídio de pessoa em cumprimento de pena dentro de estabelecimento prisional não enseja a responsabilidade civil do Estado, por consistir em ato de iniciativa exclusiva da própria vítima.

GABARITO: B

Gabarito B: basta nexo entre a ação estatal e o dano anormal e específico; o ato não precisa ser ilícito. (a) "sempre subjetiva" contraria o Tema 592; (c) não há solidariedade; o poder público responde subsidiariamente; (d) a reserva do possível não é "amplamente aceita" contra políticas previstas em lei; (e) suicídio de preso pode gerar responsabilidade.

Cebraspe · ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito · 2020 · Caderno 07, nº 24

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Considere que o caminhão de Alípio tenha sido retido por alegado excesso de peso após passar pela balança de pesagem de determinada concessionária em uma rodovia federal. Considere ainda que, enquanto Alípio era levado pelo agente ao interior do escritório da concessionária para a lavratura do auto de infração, seu caminhão tenha sido furtado nas dependências do referido posto de pesagem. Nessa situação hipotética, é devida indenização a Alípio, pois a conduta do agente foi comissiva, o que configura a responsabilidade objetiva do Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A conclusão (Alípio deve ser indenizado, pelo dever de guarda do veículo retido) pode estar certa, mas o fundamento está errado: o furto por terceiro é dano por omissão no dever de guarda, não conduta comissiva. Além disso, quem responde é a concessionária, não "o Estado".

Pegadinha: Item com conclusão aceitável e justificativa errada = ERRADO. O Cebraspe corrige a frase inteira.

CÂMARA

Cebraspe · Analista Legislativo (CAM DEP), Conhecimentos Básicos, item 76 · 2012 · gabarito definitivo

O fato de um detento morrer em estabelecimento prisional devido a negligência de agentes penitenciários configurará hipótese de responsabilização objetiva do Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Gabarito oficial em 2012: ERRADO. O item falava em negligência (culpa), e a banca seguia a tese da culpa do serviço para a omissão. Em 2016 o STF fixou o Tema 592 (o Estado responde objetivamente pela morte de detento quando descumpre o dever específico de proteção). Hoje, o mesmo item tende a ser CERTO.

Pegadinha: A banca muda com o STF. Estude pelos temas de repercussão geral, não por gabaritos antigos.

6.4 Requisitos para demonstrar a responsabilidade

MSZ 15.2.3, 15.3 e 15.5

Os cinco requisitos do art. 37, § 6º MSZ 15.3

1. Ato lesivo praticado por agente de **pessoa jurídica de direito público** ou de **pessoa privada prestadora de serviço público**.
2. A entidade privada deve **prestar serviço público** (ficam fora as exploradoras de atividade econômica), e responde só pelos danos **decorrentes desse serviço**.
3. Dano causado **a terceiros**, em decorrência da prestação do serviço: é o nexo de causa e efeito. "Terceiro" é usuário ou não usuário.
4. Dano causado por **agente** dessas pessoas, de qualquer categoria: políticos, administrativos ou particulares em colaboração.
5. O agente deve agir **nessa qualidade**: não basta ser agente; é preciso estar no exercício da função.

O que provar, caso a caso

Cenário	Conduta	Dano	Nexo	Culpa
Ato comissivo ilícito	Sim	Sim	Sim	Não
Ato comissivo lícito	Sim	Anormal e específico	Sim	Não
Omissão específica (STF)	Violação do dever específico	Sim	Sim	Não
Omissão genérica	Fato administrativo (omissão)	Sim	Sim	Falta do serviço (para MSZ, presumida)

Cenário	Conduta	Dano	Nexo	Culpa
Regresso contra o agente	Sim	Pagamento pelo Estado	Sim	**Dolo ou culpa**

Dano

- Material ou moral. O dano moral não depende de reflexo patrimonial.
- **Anormal** = supera os inconvenientes normais da vida em sociedade (intensidade). **Específico** = atinge pessoas determinadas (destinatário). Os dois juntos formam o "dano antijurídico" exigido para o ato lícito.

Nexo causal

A teoria cobrada é a do **dano direto e imediato** (ou da interrupção do nexo causal; CC, art. 403; STF, RE 130.764): o dano precisa ser efeito necessário da causa. Danos indiretos ou remotos, em regra, não se indenizam porque surgem concausas. Equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non) é a teoria do direito penal; causalidade adequada é defendida por parte da doutrina civil.

Pegadinhas do 6.4

- **Troca das definições** de dano anormal e dano específico.
- **"Equivalência dos antecedentes e causalidade adequada."** Para o Cebraspe, ERRADO: a resposta é dano direto e imediato.
- **"Responsabilidade independe do nexo."** Sempre errado.
- **Agente fora da função** (perito em consultório particular, delegado usando a carteira para lazer): o Estado não responde.
- **Agente que exorbita da função**, mas age nessa qualidade: o Estado responde e cobra em regresso.
- **"Exige condenação penal ou punição disciplinar."** Errado: instâncias independentes.

`17 questões · 0 respondidas · 0 acertos`

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Ciência da Computação · 2026 · Caderno 06, nº 1 · Caderno 07, nº 1

No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, assinale a opção correta.

a) Não há possibilidade de responsabilidade civil do Estado por omissão.

b) Segundo a teoria do dano imediato, a responsabilidade civil se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente para atribuição de responsabilidade objetiva do Estado.

c) No direito brasileiro, adota-se a teoria da culpa integral como fundamento para a caracterização da responsabilidade civil do Estado.

d) A culpa concorrente da vítima é causa excludente de responsabilidade civil do Estado.

e) É prescindível a análise da culpa da vítima para a demonstração da responsabilidade civil do Estado, haja vista que esta é objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa.

GABARITO: B

Gabarito B. O Brasil adota a teoria do dano direto e imediato (interrupção do nexo causal; CC, art. 403; STF, RE 130.764). (a) há responsabilidade por omissão; (c) não existe "culpa integral"; (d) concorrente atenua; (e) a culpa da vítima é examinada, porque exclui ou atenua.

Cebraspe · AFRE (SEFAZ RN)/SEFAZ RN · 2026 · Caderno 06, nº 2 · Caderno 07, nº 2

Em relação ao regime constitucional da responsabilidade civil do Estado e à natureza dos atos praticados pela administração pública, assinale a opção correta.

a) Havendo prejuízo anormal e específico por conduta de agente público, o Estado é obrigado a indenizar o prejudicado.

b) A indenização por danos decorrentes de condutas lícitas é restrita a perdas materiais.

c) A indenização devida em razão da prática de ato ilícito restringe-se a danos anormais e específicos.

d) Para fins de responsabilidade civil do Estado, é imprescindível a análise quanto à licitude do ato lesivo.

e) A responsabilidade é solidária quando se trata de danos causados por terceiro em nome da administração pública.

GABARITO: A

Gabarito A. Prejuízo anormal e específico por conduta de agente obriga a indenizar. (b) danos por conduta lícita podem ser materiais e morais; (c) para o ato ilícito não se exige dano anormal e específico; esse filtro é do ato lícito; (d) a licitude é irrelevante; (e) não há solidariedade automática.

Pegadinha: Dano anormal e específico é exigência para o ato lícito. Para o ilícito basta o dano.

Cebraspe · GPE (UNEAL)/UNEAL/Planejamento · 2026 · Caderno 06, nº 5 · Caderno 07, nº 3

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

Em relação ao nexo de causalidade na responsabilidade civil do Estado, o Brasil adota a teoria da equivalência dos antecedentes e da causalidade adequada.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A teoria adotada é a do dano direto e imediato. Equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non) é do direito penal; causalidade adequada é defendida por parte da doutrina civilista.

Pegadinha: Duas teorias corretas "em outro ramo" juntas no mesmo item. Em responsabilidade do Estado, a resposta do Cebraspe é dano direto e imediato.

Cebraspe · Ass Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL · 2026 · Caderno 07, nº 60

Julgue o item a seguir, relativos à responsabilidade civil.

A responsabilidade objetiva prevista constitucionalmente para as pessoas jurídicas de direito público dispensa a demonstração de culpa do agente causador do dano, mas não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo sofrido.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. A objetiva dispensa culpa, mas não dispensa nexo causal.

Cebraspe · PMF (INSS)/INSS · 2025 · Caderno 06, nº 6

No tocante à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente. O ato ilícito culposo causador de dano praticado por perito médico federal no desempenho de seu ofício privado em consultório médico particular atrai a responsabilidade civil do Estado, em virtude da qualidade de agente público do perito.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O perito atendia em consultório particular, fora da função pública. O Estado só responde se o agente age "nessa qualidade" (MSZ 15.3, requisito 5).

Pegadinha: Ter a qualidade de agente não basta. É preciso estar no exercício da função (ou a pretexto de exercê-la).

Cebraspe · Adm (FUB)/FUB · 2025 · Caderno 06, nº 14 · Caderno 07, nº 7

Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

O Brasil adota a teoria do dano direto ou imediato para a configuração do nexo de causalidade na demonstração da responsabilidade civil do Estado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Teoria do dano direto e imediato, mencionada em acórdão do STF citado por MSZ (15.5).

Cebraspe · Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió · 2024 · Caderno 06, nº 22

Em relação à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item, considerando as disposições da CF e a jurisprudência do STF.

O nexo causal entre a conduta imputada à administração pública e o dano ocasionado ao particular é elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do Estado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Sem nexo causal não há responsabilidade, objetiva ou subjetiva. As excludentes atacam justamente o nexo.

ANULADA Cebraspe · DP AC/DPE AC · 2024 · Caderno 06, nº 139

A teoria adotada no Brasil em relação ao nexo de causalidade na responsabilidade civil do Estado é a

a) teoria do dano direto ou imediato.

b) teoria da causa mais eficiente.

c) teoria da equivalência dos antecedentes.

d) teoria do efeito indireto.

e) teoria da conditio sine qua non.

QUESTÃO ANULADA

Anulada. Houve divergência: a teoria majoritária na jurisprudência é a do dano direto e imediato, mas a doutrina também invoca a causalidade adequada, e algumas alternativas se sobrepõem (causa mais eficiente). Em outras provas a banca confirmou "dano direto e imediato".

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno 06, nº 141 · Caderno 07, nº 66

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário que o indivíduo causador do dano tenha agido na qualidade de agente público.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

É requisito que o agente tenha agido nessa qualidade (art. 37, § 6º).

Cebraspe · Prom Jus (MPE AM)/MPE AM · 2023 · Caderno 06, nº 28 · Caderno 07, nº 10

Considerando os requisitos para a caracterização da responsabilidade do Estado, assinale a opção correta.

a) Segundo a jurisprudência do STF, há sempre responsabilidade do poder público nos casos de morte de pessoas presas em estabelecimento prisional do Estado, devido a seu dever de zelar pela integridade física dos indivíduos nessa situação.

b) Admite-se dano moral como causa de responsabilidade extracontratual do Estado, desde que se demonstre repercussão patrimonial da lesão.

c) A culpa da vítima ou de terceiros afasta a responsabilidade civil do Estado.

d) O nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o resultado danoso deve ser demonstrado apenas nos casos de responsabilidade subjetiva do Estado.

e) O princípio da responsabilidade civil do Estado não é absoluto, apesar de esta ser objetiva em muitas situações.

GABARITO: E

Gabarito E. (a) Tema 592 exige inobservância do dever de proteção: não é "sempre", o Estado pode provar que não podia evitar; (b) dano moral é indenizável sem reflexo patrimonial; (c) culpa da vítima só exclui se exclusiva; de terceiro, conforme o caso; (d) o nexo é exigido em toda responsabilidade; (e) a responsabilidade não é absoluta: admite excludentes.

Cebraspe · ACI (CGDF)/CG DF/Finanças e Controle · 2023 · Caderno 06, nº 32 · Caderno 07, nº 11

No que tange aos requisitos para caracterizar responsabilidade extracontratual do Estado, assinale a opção correta.

a) Nem todo evento causador de dano relacionado ao serviço público configura a responsabilidade civil do Estado.

b) No caso de responsabilidade objetiva estatal, não existe elemento subjetivo relevante.

c) Uma vez provados a existência de dano e o elemento subjetivo da conduta estatal, é cabível atribuir responsabilidade civil ao poder público.

d) Pode-se configurar a responsabilidade civil do Estado por infração ao dever de diligência, desde que haja norma jurídica a impor condutas estatais específicas para a situação na qual ocorreu dano ao lesado.

GABARITO: A

Gabarito A. Nem todo dano ligado ao serviço gera responsabilidade: é preciso nexo e ausência de excludentes; para ato lícito, dano anormal e específico. (b) o elemento subjetivo é relevante para o regresso e para a culpa da vítima; (c) dano + elemento subjetivo sem nexo não bastam; (d) o dever de diligência pode decorrer de normas gerais, não só de norma específica para a situação.

Cebraspe · Proc (PGE RR)/PGE RR · 2023 · Caderno 06, nº 35

A respeito dos agentes públicos e seu regime constitucional, julgue o item a seguir.

Sendo os agentes públicos mandatários do Estado, a exorbitância de seus poderes implica sua responsabilidade exclusiva pelos danos que possam causar a terceiros.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Exorbitar dos poderes não gera responsabilidade exclusiva do agente: se agiu nessa qualidade, o Estado responde objetivamente e cobra em regresso. Abuso de poder no exercício da função continua imputável ao Estado.

Cebraspe · AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação · 2022 · Caderno 06, nº 37

Acerca da responsabilidade civil do Estado, dos serviços públicos e da organização administrativa, julgue o seguinte item.

A responsabilização civil do Estado pressupõe, conjunta e necessariamente, as implicações penais e administrativas decorrentes do dano.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

As instâncias civil, penal e administrativa são independentes. A responsabilidade civil do Estado não depende de processo penal ou disciplinar.

Cebraspe · Per Of (PC PB)/PC PB/Criminal/Área Geral · 2022 · Caderno 06, nº 38

A responsabilidade civil do Estado impõe que

a) a ilicitude do agente seja um ato antijurídico.

b) o ato de improbidade seja crime próprio de servidor público.

c) a prescrição quinquenal contra a fazenda pública restrinja-se a pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta.

d) seja confirmado o nexo causal entre o fato administrativo e o dano provocado pela conduta, para a comprovação da responsabilidade objetiva do Estado.

e) a ação regressiva contra servidor que cause ilícito e aja com dolo ou culpa seja imprescritível.

GABARITO: D

Gabarito D. Para a responsabilidade objetiva é preciso confirmar o nexo entre o fato administrativo e o dano. (a) a ilicitude não é exigida; (b) improbidade não é crime; (c) o prazo quinquenal alcança as privadas prestadoras; (e) a ação de regresso por ilícito civil prescreve (STF, Tema 666); só o ressarcimento por improbidade dolosa é imprescritível (Tema 897).

Cebraspe · Tec Per (PC PB)/PC PB/Área Geral · 2022 · Caderno 06, nº 39 · Caderno 07, nº 14

No que concerne à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) A responsabilidade contratual corresponde à obrigação de reparação dos danos a terceiros, por comportamento comissivo ou omissivo.

b) A responsabilidade civil do Estado é subjetiva em caso de ataques terroristas a aeronaves e acidentes nucleares.

c) A teoria da responsabilidade objetiva determina que, para receber a indenização, a vítima deverá comprovar o ato, o dano, o nexo causal, a culpa e o dolo.

d) A pessoa jurídica de direito privado responde por ato omissivo ou comissivo, culposo ou doloso, causado por seu agente na prestação de serviços públicos, que gere prejuízo ao erário ou a terceiros.

e) Para que se caracterize a omissão do poder público, é preciso individualizar as condutas de negligência, imprudência e imperícia.

GABARITO: D

Gabarito D. A privada prestadora responde por ato comissivo ou omissivo de seu agente na prestação do serviço. (a) descreve a extracontratual; (b) nesses casos é objetiva, por risco integral; (c) não se prova culpa ou dolo na objetiva; (e) a culpa anônima dispensa individualizar o agente.

Cebraspe · Del Pol (PC RJ)/PC RJ · 2022 · Caderno 06, nº 71 · Caderno 07, nº 32

Delegado de polícia de estado da Federação, estimulado por amigos em momento de descontração, apresentou a carteira funcional para entrar, sem pagar, em sofisticado evento esportivo internacional organizado pela iniciativa privada. O delegado argumentou na entrada do evento que precisava ingressar com um grupo de pessoas para, em conjunto, apurarem eventual prática de ilícitos. Após o constrangimento causado, o delegado ingressou com mais dez amigos no referido recinto e assistiu ao evento sem ser importunado. Alguns dias depois, os organizadores do evento ajuízam ação em face do Estado pedindo que o ente público pague pelos ingressos e indenize os organizadores por danos morais. Tudo com base no art. 37, § 6.º da CF, que prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que

a) o princípio da moralidade administrativa obriga que o poder público tome providências diante da grave conduta do delegado de polícia, devendo seu ato ser punido, e o particular que sofreu o prejuízo ser compensado pelo erário, que deverá, na sequência, buscar o devido regresso do mau servidor.

b) o referido artigo da CF é inaplicável à hipótese, haja vista que o delegado, a despeito do seu discurso, não estava no exercício de suas funções públicas. Sem embargo, o servidor pode responder diretamente pelo prejuízo que causou.

c) a teoria da imputação volitiva, corolário da teoria do órgão, implica em a ação dos agentes públicos ser reputada ao ente a que se vincula. Logo, o poder público deve responder por culpa in vigilando pela má conduta dos seus agentes, ao menos subsidiariamente.

d) o delegado de polícia deverá responder administrativamente pela sua conduta e abuso de autoridade. Assim, tão logo a administração pública tenha ciência do ocorrido, deverá investigar e punir o agente público, assegurando-lhe, no entanto, o devido processo legal, que pressupõe contraditório e ampla defesa técnica.

e) o poder público, por força da teoria da aparência — explicitada pela apresentação da carteira funcional — deve responder pelo risco administrativo criado, independentemente de demonstração de culpa. Assim, apenas a prova do dano será necessária aos organizadores do evento.

GABARITO: B

Gabarito B. O delegado usou a carteira para lazer pessoal: não agia no exercício da função, e o art. 37, § 6º, não se aplica. Ele responde pessoalmente. (e) a "teoria da aparência" não foi aceita porque a finalidade era privada.

Pegadinha: Compare com o policial que, de folga, usa a arma da corporação: aí o STF costuma reconhecer a responsabilidade do Estado. O que decide é o vínculo com a função.

Cebraspe · AFT (SEFAZ SE)/SEFAZ SE/Geral · 2022 · Caderno 06, nº 101 · Caderno 07, nº 42

No que diz respeito à responsabilidade do Estado, assinale a opção correta.

a) Dano anormal é aquele que alcança destinatários determinados, ou seja, que atinge um indivíduo ou uma classe delimitada de indivíduos.

b) Caso fortuito exclui a responsabilidade estatal.

c) Dano específico é aquele que ultrapassa os inconvenientes naturais e esperados da vida em sociedade.

d) Dano antijurídico exige a presença do dano anormal e do dano específico.

e) As concausas afastam a culpa concorrente.

GABARITO: D

Gabarito D. Dano antijurídico, para MSZ, é o ilícito ou o lícito que cause dano anormal e específico. (a) e (c) trocam as definições: anormal = supera os inconvenientes normais da vida em sociedade; específico = atinge pessoas determinadas; (b) para MSZ, caso fortuito não exclui; (e) concausas não afastam a culpa concorrente.

Pegadinha: Troca de definições anormal/específico é pegadinha clássica. Anormal = intensidade. Específico = destinatário.

6.5 Excludentes e atenuantes

MSZ 15.4

Como o fundamento da responsabilidade é o nexo causal, ela deixa de existir quando o serviço público não é a causa do dano, e incide atenuada quando ele não é a causa única.

Circunstância	Efeito	Exceções e detalhes
Força maior: imprevisível, inevitável e estranha à vontade das partes (tempestade, terremoto, raio)	Exclui	Não exclui se aliada à **omissão** do Estado (bueiros sem limpeza, árvore podre). Aí incide a culpa do serviço.
Caso fortuito	MSZ: **não exclui** (ato humano ou falha da Administração, como o rompimento de adutora ou cabo elétrico)	O CC (art. 393, parágrafo único) parece igualar os conceitos. Em itens genéricos o Cebraspe trata os dois como excludentes.
Culpa exclusiva da vítima	Exclui	No transporte de pessoas, a culpa do passageiro só reduz a indenização (CC, art. 738, parágrafo único).

Circunstância	Efeito	Exceções e detalhes
Culpa concorrente da vítima	**Atenua** (CC, art. 945)	A banca chama de "compensação de culpas". A responsabilidade continua objetiva.
Fato de terceiro (inclusive multidão ou delinquentes)	Exclui	Não exclui se houver omissão estatal; nem no estado de necessidade (CC, arts. 188, II, e 930); nem no transporte de pessoas (CC, art. 735; Súmula 187 do STF*).
Fiscalização do poder concedente	Não exclui nem atenua	Lei 8.987/95, art. 25; Lei 14.133/21, art. 120.
Risco integral	Nenhuma excludente	Lei 6.453/77, arts. 6º e 8º, contém exceções para danos nucleares.

* MSZ atribui a Súmula 187 ao STJ; ela é do STF: "a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva". O CC/2002 a reproduziu no art. 735. No transporte de pessoas, a única excludente é a força maior (art. 734).

Quem prova a excludente é o Estado (Tema 1237, para operações policiais).

Pegadinhas do 6.5

- **"Culpa concorrente exclui."** A mais cobrada de todas: atenua.
- **Listas misturadas** ("caso fortuito, força maior e culpa concorrente excluem"): procure o elemento intruso.
- **Evento da natureza com um detalhe de omissão** no enunciado (árvore em péssimo estado). O detalhe muda o gabarito.
- **"Fato imprevisível exclui automaticamente."** Não, se havia omissão.
- **"O ônus de provar a excludente é da vítima."** É do Estado.
- **Pedido de "segundo Maria Sylvia" com caso fortuito**: aí ele não exclui.

26 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · AFRE (SEFAZ RN)/SEFAZ RN · 2026 · Caderno 06, nº 80 · Caderno 07, nº 35

A respeito do reconhecimento da responsabilidade civil do Estado e da aplicação de excludentes dessa responsabilidade, assinale a opção correta.

a) Admite-se excludente de responsabilidade quando a vítima concorre para a ocorrência do dano.

b) Em caso de força maior, é admissível a culpa do serviço público quando comprovada omissão específica.

c) O Estado tem responsabilidade subsidiária por danos decorrentes de atos exclusivos de terceiros.

d) Mesmo na hipótese de culpa exclusiva da vítima, subsiste o requisito do nexo de causalidade para a responsabilização do Estado.

e) A exclusão de responsabilidade do Estado exige a comprovação de dolo ou culpa do agente estatal que causou o dano.

GABARITO: B

Gabarito B. Força maior + omissão específica do serviço = responsabilidade por culpa do serviço (MSZ 15.4: a enchente que limpeza de bueiros teria evitado). (a) concorrência da vítima atenua; (c) fato exclusivo de terceiro exclui; (d) culpa exclusiva da vítima rompe o nexo; (e) a excludente não depende de culpa do agente.

Cebraspe · Med (TCE RN)/TCE RN · 2026 · Caderno 06, nº 81

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, observada a jurisprudência dos tribunais superiores.

A aferição da responsabilidade civil do Estado admite o sistema de compensação de culpas, de modo que, se tiver havido participação da pessoa lesada no evento que lhe ocasionou danos, o dever do Estado em reparar os prejuízos deve ser atenuado.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Correto. "Compensação de culpas": havendo participação da vítima, a indenização é reduzida (CC, art. 945).

Pegadinha: A expressão "compensação de culpas" é usada pela banca como sinônimo de culpa concorrente atenuante.

Cebraspe · AAD (UNEAL)/UNEAL/Direito · 2026 · Caderno 06, nº 82

A respeito do poder de polícia, da responsabilidade civil do Estado, da improbidade administrativa, dos princípios aplicáveis aos serviços públicos e das sociedades de economia mista, julgue o próximo item.

A demonstração de culpa concorrente da vítima na ocorrência de dano é causa atenuante da responsabilidade civil do Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Correto. Culpa concorrente atenua (MSZ 15.4; CC, art. 945).

Cebraspe · GPE (UNEAL)/UNEAL/Planejamento · 2026 · Caderno 06, nº 83

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

A culpa da vítima pode ser causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil do Estado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Exclusiva → exclui; concorrente → atenua.

Cebraspe · TNS (SEMA AM)/SEMA AM/Administrativo · 2026 · Caderno 06, nº 128

A culpa concorrente da vítima em face da responsabilidade civil do Estado

a) mitiga essa responsabilidade, que, apesar de objetiva, é dividida com a vítima.

b) é inócua, pois a responsabilidade é objetiva.

c) exclui essa responsabilidade, que se caracteriza como subjetiva.

d) mitiga essa responsabilidade, que é subjetiva.

e) exclui essa responsabilidade, pois a vítima contribuiu para o resultado, tornando-se, assim, responsável.

GABARITO: A

Gabarito A. Culpa concorrente mitiga a responsabilidade, que continua objetiva e é dividida com a vítima. (d) erra ao dizer que vira subjetiva.

Cebraspe · APGM (Pref Porto Alegre)/Pref Porto Alegre · 2026 · Caderno 06, nº 131

Um veículo oficial conduzido por servidor municipal, no exercício de suas funções, colidiu com um automóvel particular, o que causou danos materiais ao proprietário. Verificou-se, contudo, que o particular contribuíra para o acidente porque trafegava em velocidade superior à permitida no local.

Na situação hipotética precedente, o Estado

a) deve responder objetivamente pelos danos causados pelo servidor no exercício da função, sendo a culpa concorrente do particular causa atenuante da responsabilidade estatal, com possibilidade de redução proporcional da indenização.

b) não deve responder pelos danos causados, pois a contribuição do particular para o evento danoso rompe integralmente o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular.

c) tem responsabilidade civil subjetiva, que depende da comprovação de culpa do servidor público pelo particular lesado, por se tratar de acidente de trânsito que envolveu conduta comissiva de agente público.

d) deve responder pelos danos causados pelo agente público apenas caso comprovado que este estivesse atuando estritamente dentro dos limites de sua competência funcional, sendo excluída a responsabilidade estatal nas hipóteses em que o servidor extrapola suas atribuições.

GABARITO: A

Gabarito A. Conduta comissiva: objetiva; velocidade excessiva da vítima é culpa concorrente, que reduz proporcionalmente a indenização. (b) a contribuição não rompe "integralmente" o nexo; (c) não é subjetiva; (d) agente que extrapola atribuições no exercício da função também obriga o Estado.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade · 2025 · Caderno 06, nº 84 · Caderno 07, nº 36

A respeito do processo administrativo federal, consoante a Lei n.º 9.784/1999, ao controle da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, ao acesso à informação e ao previsto no Decreto n.º 9.830/2019, julgue o item a seguir.

Caso fortuito, força maior e culpa concorrente da vítima são causas excludentes da responsabilidade do Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O erro está na culpa concorrente, que só atenua. Quanto a caso fortuito e força maior, a banca costuma tratá-los juntos como excludentes.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito · 2025 · Caderno 06, nº 85

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

Não cabe a responsabilidade civil do Estado por evento danoso causado exclusivamente pela vítima, haja vista a inexistência, nesse caso, de nexo causal entre a atuação da administração pública e o dano ocorrido.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Culpa exclusiva da vítima: não há nexo entre a atuação estatal e o dano.

Cebraspe · AFRE RJ/SEFAZ RJ · 2025 · Caderno 06, nº 86

No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) Cabe ao particular o ônus probatório para afastar excludentes de responsabilidade civil do Estado.

b) A culpa concorrente é causa excludente da responsabilidade civil do Estado, uma vez que rompe o nexo de causalidade.

c) A teoria adotada no Brasil em relação ao nexo de causalidade para a responsabilidade civil do Estado é a da equivalência dos antecedentes causais.

d) Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, a existência de um dano, a ação ou omissão administrativa e a ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão são os três requisitos mínimos para a aplicação da responsabilidade objetiva, inexistindo causa excludente da responsabilidade estatal.

e) Apesar de a responsabilidade civil do Estado ser objetiva, o direito de regresso da administração pública somente ocorrerá quando houver dolo ou culpa do agente.

GABARITO: E

Gabarito E. (a) o ônus de provar a excludente é do Estado (STF, Tema 1237, para operações policiais); (b) culpa concorrente atenua, não rompe o nexo; (c) adota-se o dano direto e imediato; (d) diz que não existe excludente, o que é falso; (e) correta.

Pegadinha: Na alternativa D, "inexistindo causa excludente" pode ser lida como condição ou como afirmação. Em múltipla escolha, prefira a alternativa sem ambiguidade (a E).

Cebraspe · AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno 06, nº 87

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

A ocorrência de fatos imprevisíveis como caso fortuito e força maior funciona como excludente da responsabilidade estatal quando dessas situações decorrem danos a particular, porquanto há rompimento do nexo causal entre a ação do Estado e o dano ocasionado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto para a banca: caso fortuito e força maior rompem o nexo.

Pegadinha: MSZ (15.4) diverge: para ela só a força maior (evento da natureza) exclui; caso fortuito (ato humano ou falha da Administração, como o rompimento de adutora) não exclui. Em item genérico, o Cebraspe tem dado CERTO para "caso fortuito e força maior excluem".

Cebraspe · Adm (FUB)/FUB · 2025 · Caderno 06, nº 88

Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A culpa exclusiva da vítima configura causa excludente de responsabilidade civil do Estado, haja vista o rompimento do nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Culpa exclusiva da vítima rompe o nexo.

Cebraspe · AECE (TCE MS)/TCE MS/Ciências Contábeis · 2025 · Caderno 06, nº 89

Acerca da responsabilidade civil do Estado e de causas excludentes e atenuantes dessa responsabilidade, assinale a opção correta.

a) A existência de risco administrativo afasta a necessidade de qualquer análise do comportamento da vítima ou da presença de excludentes de responsabilidade.

b) A ocorrência de caso fortuito ou força maior exclui automaticamente a responsabilidade do Estado, independentemente da análise do nexo causal.

c) O Estado pode ser responsabilizado por atos de terceiros, mesmo que não exista qualquer relação entre o fato danoso e a atividade estatal.

d) A culpa exclusiva da vítima é circunstância que pode afastar a responsabilidade do Estado, caso fique demonstrada a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano.

e) A responsabilidade do Estado por omissão é sempre objetiva, pois decorre do simples descumprimento do dever legal de agir.

GABARITO: D

Gabarito D. (a) o comportamento da vítima sempre se examina; (b) a força maior não exclui "automaticamente": se aliada à omissão, há responsabilidade; (c) sem relação com a atividade estatal não há responsabilidade; (e) a omissão não é "sempre" objetiva.

Cebraspe · ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração · 2024 · Caderno 06, nº 24

No que se refere a direito administrativo, julgue o item a seguir.

Em se tratando de responsabilidade civil do Estado, conforme a teoria do risco administrativo, a responsabilidade independe do nexo causal e ocorrerá ainda que a culpa seja da própria vítima.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O risco administrativo exige nexo e admite a culpa exclusiva da vítima como excludente.

Pegadinha: "Independe do nexo" está sempre errado. Nem o risco integral dispensa o vínculo com a atividade.

Cebraspe · Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos · 2024 · Caderno 06, nº 90

Marcos, funcionário de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte de passageiros no Distrito Federal, ao conduzir ônibus de propriedade da sociedade empresária durante a execução do serviço público concedido, foi responsável por acidente que ocasionou danos materiais no veículo de propriedade de Alessandro.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal de 1988 adota a teoria do risco administrativo, de modo que o valor da indenização devida a Alessandro poderá ser reduzido, caso seja comprovada a culpa concorrente da vítima.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Risco administrativo; culpa concorrente da vítima reduz a indenização.

Cebraspe · Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados · 2024 · Caderno 06, nº 91 · Caderno 07, nº 37

No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

A força maior e o caso fortuito excluem a responsabilidade civil do Estado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto para a banca: força maior e caso fortuito excluem a responsabilidade (rompem o nexo).

Pegadinha: Mesma divergência com MSZ. Saiba as duas posições e use o comando da questão: "segundo Maria Sylvia" → caso fortuito não exclui.

Cebraspe · AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área" · 2024 · Caderno 06, nº 92

Em determinado município, durante uma tempestade, uma árvore em péssimo estado de conservação, localizada em uma praça pública administrada pela prefeitura local, caiu sobre um veículo particular estacionado na via, o qual sofreu danos significativos.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Na hipótese, não há responsabilidade civil do município, pois a tempestade constitui excludente de responsabilidade por força maior.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A árvore estava em péssimo estado de conservação: houve omissão do município. Força maior aliada à omissão do Poder Público não exclui a responsabilidade (MSZ 15.4).

Pegadinha: Sempre que o enunciado der um "detalhe" de má conservação, falta de manutenção ou aviso ignorado, a força maior deixa de excluir.

Cebraspe · ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito · 2024 · Caderno 06, nº 93 · Caderno 07, nº 38

No que se refere aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e à permissão de serviços públicos, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil do Estado pode subsistir ainda que se tenha constatado a ocorrência de força maior.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Força maior não exclui se o Estado contribuiu por omissão (bueiros entupidos, árvore podre).

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno 06, nº 94 · Caderno 07, nº 39

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Tanto no caso de força maior quanto no de caso fortuito, a origem do evento excludente da responsabilidade do Estado pode decorrer de ato praticado pelo poder público.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Força maior é evento estranho à vontade das partes; se o evento vem de ato do poder público, não é excludente. MSZ: o que decorre de falha da Administração é caso fortuito, que não exclui.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade · 2024 · Caderno 06, nº 95

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A força maior é considerada causa excludente da responsabilidade civil estatal.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Força maior é excludente (rompe o nexo).

Cebraspe · TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial · 2024 · Caderno 06, nº 96

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

A culpa concorrente da vítima é causa excludente da responsabilidade civil estatal.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Culpa concorrente atenua; não exclui.

Cebraspe · Proc (MP TCERJ)/TCE RJ · 2023 · Caderno 06, nº 97

A respeito do Decreto-lei n.º 220/1975 — Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro —, dos bens públicos e da responsabilidade do estado, julgue o item a seguir.

Nem sempre a ocorrência de caso fortuito e força maior afasta a responsabilidade extracontratual do estado, o que ocorre, por exemplo, nas situações em que o fato era evitável.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Se o fato era evitável pelo Estado (omissão), não há força maior excludente.

Cebraspe · AACE (TC DF)/TC DF/Gestão/Serviços Técnico-Administrativos · 2023 · Caderno 06, nº 98 · Caderno 07, nº 40

No que concerne aos poderes e princípios da administração pública e à responsabilidade do Estado, julgue o item seguinte.

Se um cidadão sofre dano em seu patrimônio por evento da natureza, isso caracteriza força maior, que afasta a possibilidade de responsabilização civil do poder público.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Evento da natureza só exclui se o Estado não concorreu por omissão. A afirmação absoluta ("afasta a possibilidade") está errada.

Cebraspe · Proc Con (TCE MS)/TCE MS · 2023 · Caderno 06, nº 99 · Caderno 07, nº 41

No que concerne à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) Qualquer dano que um servidor público causar a outrem gerará responsabilidade civil para o Estado.

b) Para que o Estado possa ser responsabilizado por ato normativo, este deve ter sido declarado inconstitucional anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade.

c) Atos lícitos da administração pública não geram responsabilidade civil para o Estado.

d) Fato decorrente de força maior pode ensejar responsabilidade civil do poder público.

e) O fato de uma conduta que gerou dano a particular ter sido praticada por terceiro não integrante da administração pública obsta a responsabilização civil do Estado.

GABARITO: D

Gabarito D. (a) só o dano causado na qualidade de agente; (b) ato normativo ilegal (regulamento) dispensa prévia declaração, e lei de efeitos concretos gera responsabilidade mesmo constitucional (MSZ 15.6); (c) atos lícitos geram responsabilidade; (d) correta: força maior + omissão; (e) fato de terceiro não obsta se houver omissão estatal.

ANULADA Cebraspe · DP SE/DPE SE · 2022 · Caderno 06, nº 54

A responsabilidade de concessionária prestadora de serviço público concedido por danos causados a usuários

a) não é excluída mesmo se os efeitos danosos resultarem de caso fortuito.

b) é excluída somente se o evento danoso for proveniente de força maior.

c) é excluída se provada a culpa da vítima.

d) pode ser excluída se houve fiscalização pelo órgão competente.

e) pode ser atenuada quando fiscalizada pelo órgão competente.

QUESTÃO ANULADA

Anulada. Pela MSZ (15.4), caso fortuito (falha humana ou do serviço) não exclui: alternativa A certa. Culpa exclusiva da vítima exclui: alternativa C também certa. E a força maior não é a única excludente, o que derruba a B. Duas alternativas corretas.

Pegadinha: A fiscalização do poder concedente não exclui nem atenua a responsabilidade da concessionária (Lei 8.987/95, art. 25; Lei 14.133/21, art. 120).

Cebraspe · AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração · 2022 · Caderno 06, nº 100

Julgue o item a seguir, considerando as disposições doutrinárias acerca do direito administrativo e as previsões em vigor da Lei federal n.º 14.133/2021, da Lei estadual n.º 6.745/1985 (Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina) e da Lei Complementar estadual n.º 255/2004.

A culpa concorrente é uma das hipóteses em que fica completamente excluída a responsabilidade civil do Estado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Culpa concorrente só atenua.

Cebraspe · Ag PJ (PC SE)/PC SE · 2021 · Caderno 07, nº 43

No que se refere à responsabilidade civil do Estado por condutas dos seus agentes, julgue o item seguinte.

Caso um cidadão seja atingido por disparo de arma de fogo realizado por policial civil de Sergipe, o estado poderá isentar-se da responsabilidade caso consiga comprovar culpa exclusiva da vítima.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Correto. Até no disparo de arma por policial, a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade, pelo risco administrativo.

! As 20 pegadinhas do examinador

Revisão rápida. Se ler a frase da esquerda, pense na da direita.

Se o item disser...	Lembre	Gabarito típico
"Adota-se a teoria do risco integral"	A regra é o risco administrativo	Errado
"Bastando a demonstração do dano"	Sempre há nexo	Errado
"Culpa concorrente exclui"	Atenua (CC, art. 945)	Errado
"Culpa da vítima pode excluir ou atenuar"	Exclusiva exclui; concorrente atenua	Certo
"Força maior sempre exclui"	Não com omissão estatal	Errado
"Caso fortuito e força maior excluem" (item genérico)	Posição da banca	Certo
"Segundo Maria Sylvia, caso fortuito exclui"	Para ela, só a força maior	Errado
"Responsabilidade objetiva = presunção de culpa"	Na objetiva a culpa é irrelevante	Errado
"Omissão é sempre subjetiva (ou sempre objetiva)"	Genérica × específica	Errado
"Morte de detento: subjetiva mesmo com dever específico"	Tema 592: objetiva	Errado
"Vítima pode acionar o servidor diretamente"	Tema 940: dupla garantia	Errado

Se o item disser...	Lembre	Gabarito típico
"Regresso independe de dolo ou culpa"	Regresso é subjetivo	Errado
"Regresso só em caso de dolo"	Dolo ou culpa (juízes: dolo ou fraude)	Errado
"Exploradoras de atividade econômica respondem pelo § 6º"	Só prestadoras de serviço público	Errado
"Concessionária: subjetiva para não usuários"	Tema 130: objetiva para ambos	Errado
"Poder concedente responde solidariamente"	Subsidiariamente	Errado
"Atos lícitos não geram indenização"	Geram, com dano anormal e específico	Errado
"Dano anormal é o que atinge pessoas determinadas"	Isso é dano específico	Errado
"Teoria da equivalência dos antecedentes"	Dano direto e imediato	Errado
"Prescrição de 5 anos não alcança as prestadoras privadas"	Alcança (Lei 9.494/97, art. 1º-C)	Errado

Técnica de leitura para o Cebraspe

1. Leia o **comando** primeiro: doutrina clássica, Maria Sylvia ou STF?
2. Identifique a **conduta** (comissiva, omissão genérica, omissão específica) e quem é o **réu**.
3. Procure o **detalhe do enunciado** que muda o caso: árvore podre, fora do serviço, preso sob custódia, "dias após a fuga".
4. Circule as **palavras absolutas**: sempre, somente, qualquer, independentemente, consensual.
5. Confira o **fundamento**, não só a conclusão: conclusão certa com justificativa errada é ERRADO.

✎ Simulado do examinador

24 itens inéditos, no padrão Cebraspe, montados a partir do Cap. 15

Estes itens foram escritos como eu os escreveria para a prova da Câmara: frases da Maria Sylvia com uma palavra trocada, cenários com cargos da própria Casa e as divergências que a banca gosta de explorar. Faça depois de estudar os cinco módulos.

`24 questões · 0 respondidas · 0 acertos`

INÉDITA Simulado do examinador · item 1

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é tecnicamente impróprio falar em responsabilidade da administração pública, porque quem responde é o Estado, pessoa jurídica, já que a administração não tem personalidade jurídica.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.1 (A). MSZ 15.1: "é errado falar em responsabilidade da Administração Pública, já que esta não tem personalidade jurídica". A capacidade é do Estado e das pessoas jurídicas que o representam.

Pegadinha: O edital fala em "responsabilidade civil do Estado". A banca pode usar a frase da autora literalmente.

INÉDITA Simulado do examinador · item 2

A responsabilidade extracontratual do Estado restringe-se aos danos decorrentes de comportamentos do Poder Executivo, dado que os Poderes Legislativo e Judiciário exercem funções soberanas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.1 (A). MSZ 15.1: alcança as três funções (administrativa, legislativa e jurisdicional). Nos dois últimos casos incide de forma excepcional, mas incide. E a soberania é do Estado, não de cada Poder (15.7).

INÉDITA Simulado do examinador · item 3

Diferentemente do que ocorre no direito privado, em que a responsabilidade exige ato ilícito, no direito administrativo a responsabilidade pode decorrer de atos lícitos que imponham a pessoas determinadas ônus maior que o suportado pelos demais membros da coletividade.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.2. Literal de MSZ 15.1. Fundamento: igualdade de todos perante os encargos sociais.

INÉDITA Simulado do examinador · item 4

A teoria da culpa do serviço público vinculou a responsabilidade do Estado à culpa individual do funcionário, que deveria ser identificado pela vítima.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.1 (A). É o contrário: a teoria desvincula a responsabilidade da culpa do funcionário e fala em culpa anônima do serviço (MSZ 15.2.3).

Pegadinha: "Culpa anônima" significa justamente que não é preciso identificar o agente.

INÉDITA Simulado do examinador · item 5

O caso Blanco, decidido pelo Tribunal de Conflitos francês em 1873, é apontado como marco das teorias publicistas, por ter afirmado que a responsabilidade do Estado decorrente do funcionamento do serviço público não se rege pelos princípios do Código Civil.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.1 (A). MSZ 15.2.3. A menina Agnès Blanco foi atropelada por vagonete da Cia. Nacional de Manufatura do Fumo em Bordeaux.

INÉDITA Simulado do examinador · item 6

A Constituição de 1967 inovou ao condicionar a ação regressiva contra o funcionário à demonstração de culpa, exigência ausente na Constituição de 1946.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.1 (A). A CF/1946 já previa o regresso "quando tiver havido culpa". A de 1967 acrescentou o dolo, ao lado da culpa (MSZ 15.3).

Pegadinha: Troca de data e de conteúdo na linha do tempo. 1946: culpa. 1967: culpa ou dolo.

INÉDITA Simulado do examinador · item 7

O art. 43 do Código Civil de 2002 reproduz integralmente o art. 37, § 6º, da Constituição, inclusive no que se refere às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.1 (A). O art. 43 do CC fala só das pessoas jurídicas de direito público interno. MSZ (15.3) diz que ele "está atrasado em relação à norma constitucional".

INÉDITA Simulado do examinador · item 8

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiro não usuário, desde que o dano decorra da prestação do serviço público.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.1 (B). Tema 130 (RE 591.874). MSZ (15.3, requisitos 2 e 3): a privada só responde objetivamente na medida em que o dano decorra da prestação do serviço público.

INÉDITA Simulado do examinador · item 9

Policial legislativo federal que, de folga e em ambiente privado, agrida um vizinho por motivo pessoal acarreta a responsabilidade objetiva da União, pois a qualidade de agente público acompanha o servidor em tempo integral.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.4. O agente precisa agir "nessa qualidade" (MSZ 15.3, requisito 5): não basta ter a qualidade de agente se, ao causar o dano, não estava no exercício das funções.

Pegadinha: Cenário com o cargo da própria Câmara para tirar sua atenção do requisito.

INÉDITA Simulado do examinador · item 10

Servidor da Câmara dos Deputados que, conduzindo veículo oficial a serviço, cause acidente com dano a particular não poderá ser demandado diretamente pela vítima; a ação deverá ser proposta contra a União, que responde objetivamente e terá direito de regresso contra o servidor, se este tiver agido com dolo ou culpa.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.1 (C). A Câmara é órgão da União, sem personalidade jurídica; quem responde é a União. Dupla garantia (Tema 940) e regresso subjetivo.

Pegadinha: Não existe "responsabilidade da Câmara dos Deputados" como pessoa jurídica.

INÉDITA Simulado do examinador · item 11

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a força maior exclui a responsabilidade do Estado, ao passo que o caso fortuito, decorrente de ato humano ou de falha da administração, como o rompimento de uma adutora, não a exclui.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.5. MSZ 15.4, distinção sustentada "desde a primeira edição". Força maior: imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes (tempestade, terremoto, raio).

Pegadinha: Com o nome da autora no comando, vale a distinção dela, mesmo que a banca em itens genéricos trate os dois como excludentes.

INÉDITA Simulado do examinador · item 12

Na hipótese de chuvas intensas provocarem enchente que inunde residências, o Estado responderá objetivamente pelos prejuízos, independentemente de demonstração de que a limpeza de bueiros e galerias teria evitado o dano.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.5. MSZ 15.4: o Estado responde se ficar demonstrado que os serviços de limpeza teriam sido suficientes para impedir a enchente, e aí a responsabilidade não é objetiva, mas por culpa do serviço (faute du service).

INÉDITA Simulado do examinador · item 13

Se agentes públicos, para conter incêndio causado culposamente por terceiro, destruírem o muro de imóvel vizinho, o dono do imóvel poderá ser indenizado pelo Estado, que terá ação regressiva contra o causador do incêndio.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.2. CC, arts. 188, II, 929 e 930 (MSZ 15.3 e 15.4): ato lícito em estado de necessidade; a culpa de terceiro não exclui a responsabilidade perante o lesado, só fundamenta o regresso.

INÉDITA Simulado do examinador · item 14

No transporte coletivo prestado por concessionária, se o passageiro contribuir para o acidente por transgredir normas regulamentares, a responsabilidade do transportador ficará excluída.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.5. CC, art. 738, parágrafo único: o juiz reduz equitativamente a indenização. É atenuante, não excludente. No transporte de pessoas a única excludente é a força maior (art. 734), conforme MSZ 15.4.

INÉDITA Simulado do examinador · item 15

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a responsabilidade por omissão é subjetiva, mas há presunção de culpa do poder público, cabendo ao Estado demonstrar que agiu com diligência e que eventual atuação estaria acima do que seria razoável exigir.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.3. MSZ 15.5, apoiada em Celso Antônio Bandeira de Mello: o lesado não precisa provar culpa ou dolo.

Pegadinha: Presunção de culpa existe na omissão, segundo MSZ. Na objetiva, a culpa simplesmente não se examina.

INÉDITA Simulado do examinador · item 16

Na responsabilidade do Estado por omissão, basta a existência do dever legal de agir, sendo irrelevante a possibilidade concreta de atuação estatal para evitar o dano.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.3. MSZ 15.5: é preciso o dever de agir e a possibilidade de agir; aplica-se a reserva do possível, como expressão da razoabilidade.

INÉDITA Simulado do examinador · item 17

Lei de efeitos concretos que atinja pessoas determinadas pode acarretar responsabilidade civil do Estado ainda que seja constitucional.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.1 (D). MSZ 15.6: lei de efeitos concretos é ato administrativo quanto ao conteúdo; incide a repartição dos encargos sociais, constitucional ou não.

INÉDITA Simulado do examinador · item 18

A indenização por danos decorrentes de regulamento do Poder Executivo que exorbite os limites da lei depende de prévia declaração de ilegalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.1 (D). MSZ 15.6 (com Cahali): no regulamento ilegal o dano pode ser reclamado desde logo, discutindo-se a ilegalidade de forma incidental. A prévia declaração é exigida para a inconstitucionalidade.

INÉDITA Simulado do examinador · item 19

A Lei nº 8.112/1990 autoriza a União a denunciar à lide o servidor causador do dano, na própria ação proposta pela vítima, como alternativa à ação regressiva.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.1 (C). Art. 122, § 2º: "responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva". Para MSZ (15.8), a regra afasta a denunciação da lide e o litisconsórcio.

INÉDITA Simulado do examinador · item 20

Prescreve em cinco anos a pretensão de indenização por danos causados por agentes de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.1 (C). Lei 9.494/97, art. 1º-C (MSZ 15.8): a prescrição quinquenal se estende às privadas prestadoras.

INÉDITA Simulado do examinador · item 21

Danos causados por multidão não geram responsabilidade do Estado, por se tratar de fato de terceiro, ainda que demonstrada a inércia do poder público em situação na qual lhe era possível agir para evitá-los.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.5. MSZ 15.4: o Estado responde se ficar caracterizada a omissão, a inércia ou a falha na prestação do serviço.

Pegadinha: A regra (fato de terceiro exclui) vem com uma exceção escondida no fim da frase.

INÉDITA Simulado do examinador · item 22

A morte de detento em estabelecimento prisional gera sempre responsabilidade civil do Estado, por se aplicar à custódia a teoria do risco integral.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.3. Tema 592: o Estado responde quando descumpre o dever específico de proteção (art. 5º, XLIX), pelo risco administrativo, e pode provar que não tinha como evitar a morte.

INÉDITA Simulado do examinador · item 23

A responsabilidade do Estado por manter alguém preso além do tempo fixado na sentença tem previsão constitucional expressa.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item do edital: 6.1 (D). CF, art. 5º, LXXV.

INÉDITA Simulado do examinador · item 24

Para fins de responsabilidade objetiva do Estado, ato antijurídico deve ser entendido como sinônimo de ato ilícito.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item do edital: 6.4. MSZ 15.3: ato antijurídico, para esse fim, abrange o ilícito e o lícito que cause dano anormal e específico.



Plano até 17/01/2027

Estudo do tema e revisões espaçadas

São cerca de 6 horas de estudo inicial, em três sessões, mais cinco revisões curtas até a véspera. As datas partem de hoje, 12/10/2026.

13/10 (ter)	**Sessão 1 · 2h.** Mapa do edital. Ler MSZ 15.1 a 15.3. Módulo 6.1 (blocos A e B) e as questões desses blocos.
15/10 (qui)	**Sessão 2 · 2h.** Ler MSZ 15.4 e 15.5. Módulos 6.2, 6.3 e 6.5 com as questões.
17/10 (sáb)	**Sessão 3 · 2h.** Ler MSZ 15.6 a 15.8 e o Resumo do capítulo. Módulo 6.1 (blocos C e D) e 6.4. Tabela de pegadinhas.
18/10 (dom)	**Revisão 1 · 40 min.** Refazer só as questões erradas (filtro "Erradas" em cada bloco).
24/10 (sáb)	**Revisão 2 · 45 min.** Simulado do examinador inteiro. Meta: 20 de 24.
16/11 (seg)	**Revisão 3 · 1h.** Tabela "Onde Maria Sylvia e a banca divergem" + todas as questões de 6.3 e 6.5.
14/12 (seg)	**Revisão 4 · 1h.** Zerar as respostas e refazer todas as questões. Meta: 85% de acerto. Confira também se o STF fixou tese nova sobre o tema depois de outubro de 2026.
11/01 (seg)	**Revisão final · 30 min.** As 20 pegadinhas e o checklist abaixo.

Checklist da véspera

- ☐ Art. 37, § 6º, de cor: pessoas, "nessa qualidade", "terceiros", regresso com dolo ou culpa.
- ☐ 1946 = responsabilidade objetiva. 1967 = dolo ao lado da culpa. 1988 = prestadoras privadas.
- ☐ Risco administrativo é a regra; risco integral só em dano nuclear e atentado contra aeronave.
- ☐ Comissiva: objetiva, ato lícito ou ilícito. Lícito exige dano anormal e específico.
- ☐ Omissão genérica: subjetiva (culpa do serviço). Específica: objetiva. MSZ: subjetiva com presunção de culpa.
- ☐ Temas: 940 (dupla garantia), 592 (detento), 362 (foragido), 777 (notários), 130 (não usuário), 512 (concurso), 1055 (jornalista), 1237 (operação policial).
- ☐ Nexo: dano direto e imediato.
- ☐ Culpa exclusiva exclui; concorrente atenua; força maior com omissão não exclui.
- ☐ Caso fortuito: MSZ não exclui; banca, em item genérico, exclui.
- ☐ Regresso: dolo ou culpa; juízes e membros das funções essenciais: dolo ou fraude.
- ☐ Prescrição: 5 anos, também para as prestadoras privadas.
- ☐ Atos jurisdicionais: em regra não indenizam; erro judiciário e prisão além do tempo, sim.

Fontes: Maria Sylvia Zanella Di Pietro, *Direito Administrativo*, Cap. 15 (Responsabilidade Extracontratual do Estado); Caderno 06 (146 questões) e Caderno 07 (71 questões) do TEC Concursos, Cebraspe, 2020 a 2026; prova e gabarito definitivo da Câmara dos Deputados de 2012 (Cebraspe). As 158 questões únicas dos cadernos

foram extraídas automaticamente e conferidas contra os gabaritos dos cadernos. Os comentários e o simulado são autorais. Teses do STF citadas pelo número do tema de repercussão geral; confirme novas teses até a prova.